

ПАО «МТС»

Экз. №



Дополнительное соглашение № D240114026-01

к Договору коммерческого представительства № D200262543-01 от 19.08.2020 г.

г. Благовещенск

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», именуемое в дальнейшем «МТС», в лице Старшего специалиста Группы поддержки процессов продаж

- - - -

02.06.2023г., с одной стороны, и

, именуемый в дальнейшем «Коммерческий представитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП

, с другой стороны, совместно далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - «Соглашение») к договору коммерческого представительства № D200262543-01 от 19.08.2020 г. (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Изложить Договор в следующей редакции:

«1. Определения, используемые в Договоре

1.1. Абонент – физическое/юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, с которым Коммерческий представитель заключает Абонентский договор в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Абонентский договор – Договор об оказании услуг связи, заключенный Коммерческим представителем от имени МТС с Абонентом на условиях настоящего Договора, в том числе в связи с распространением Коммерческим представителем Комплектов.

1.3. Услуги – услуги подвижной радиотелефонной связи, телематические услуги связи и услуги связи по передаче данных, оказываемые МТС Абонентам на основании лицензий выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в установленном порядке, а также дополнительные услуги под Товарным знаком МТС.

1.4. Товарный знак МТС – товарные знаки, зарегистрированные на имя МТС и/или находящиеся на регистрации в Роспатенте в качестве товарных знаков словесных и

изобразительных объектов, или право использования которых предоставлено МТС в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.5. **Сеть** – технологическая система, обеспечивающая предоставление Услуг.

1.6. **SIM-карта** – электронный носитель информации, устанавливаемый в абонентское устройство, обеспечивающий идентификацию абонентского устройства и его доступ к Сети.

SIM-карта может быть 2-х видов: SIM-карта обычная и SIM-карта федеральная (ФЕДСIM).

1.6.1. **eSIM** – встроенный в абонентское устройство электронный носитель информации, обеспечивающий идентификацию абонентского устройства и его доступ к Сети.

Активация eSIM производится при помощи технологии сканирования QR-кода, который содержится на материальном носителе – информационном листе, вкладываемом в конверт Комплекта.

eSIM может быть 2-х видов: eSIM обычная и eSIM федеральная.

1.6.2. Стороны особо оговорили, что указания на действия Сторон по настоящему Договору, связанные с передачей, получением, возвратом, хранением SIM-карт, будут в равной степени применяться к eSIM, при этом перечисленные действия будут непосредственно совершаться в отношении материальных носителей, содержащих QR-код для активации eSIM.

Далее по тексту Договора:

- термины «SIM-карта» и «eSIM» совместно упоминаются как «SIM-карта», если Сторонами в конкретном случае не будет предусмотрено иное;
- SIM-карта обычная и SIM-карта федеральная совместно упоминаются как «SIM-карта», если Сторонами в конкретном случае не будет предусмотрено иное.

1.7. **Комплект** – тарифное предложение МТС, оформленное установленным МТС образом, с предопределенным для каждого Комплекта тарифным планом и набором Услуг, вкпе с SIM-картой.

В зависимости от вида SIM-карты/eSIM в Комплектах:

- с SIM-картой/eSIM обычная - абонентский номер (номер телефона), тарифный план и набор Услуг устанавливаются МТС и не могут быть изменены до активации SIM-карты Абонентом (или Коммерческим представителем с согласия Абонента);
- с SIM-картой/eSIM федеральная - абонентский номер (номер телефона), тарифный план и набор Услуг могут быть выбраны из списка, установленного МТС, перед заключением Абонентского договора Абонентом или Коммерческим представителем с согласия Абонента.

Понятие «Комплект» включает в себя понятие «Дата-комплект» и «Дата-комплект с оборудованием», если последние не упоминаются отдельно.

1.8. **Дата-комплект** – Комплект для мобильного доступа в Интернет через GPRS/EDGE/3G/4G-соединение и тарифного плана «Для Планшета» и/или линейки тарифных планов «Коннект», предназначенных для оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных. Понятие «Дата-комплект» включает в себя понятие «Дата-комплект с оборудованием», если последнее не упоминаются отдельно.

1.9. **Дата-комплект с оборудованием** – Дата-комплект с входящим в его состав абонентским оборудованием (USB-модемом, Wi-Fi роутер и т.п.).

1.10. **Активация SIM-карты** – приведение SIM-карты в состояние, обеспечивающее доступ к Сети.

1.11. **Регистрация Абонентского договора и/или Услуг** – внесение Коммерческим представителем Сведений об Абоненте, Абонентском договоре и его условиях, а также заказанных Абонентом Услугах в электронную базу данных МТС, являющуюся сертифицированной в соответствии с действующим законодательством РФ автоматизированной системой расчетов, с использованием Мобильного Приложения. Регистрацию заказанных Абонентом Услуг можно также осуществлять в УРМД.

1.12. **Сведения об Абоненте:**

Для Абонента – физического лица/ИП:

- фамилия, имя, отчество Абонента,
- дата и место рождения,
- серия и номер документа, удостоверяющего личность,
- ОГРНИП (для Абонента - ИП),
- орган, выдавший документ, удостоверяющий личность,
- код подразделения, выдавшего документ (только для паспорта гражданина РФ),
- дата выдачи документа, удостоверяющего личность,
- место жительства,
- образец подписи.

Для Абонента – юридического лица:

- наименование,
- юридический адрес,
- ОГРН
- фамилия, имя представителя Абонента,
- дата и место рождения представителя Абонента,
- серия и номер документа, удостоверяющего личность представителя Абонента,
- орган, выдавший документ, удостоверяющий личность представителя Абонента,
- дата выдачи документа, удостоверяющего личность представителя Абонента,
- место жительства представителя Абонента,
- расшифровка Ф.И.О. представителя Абонента,
- образец подписи представителя Абонента.

1.13. Сведения об Абонентском договоре и его условиях –

- дата и место заключения договора,
- код торговой точки,
- наименование Коммерческого представителя
- Фамилия И.О. и подпись Продавца торговой точки
- абонентский номер телефона (MSISDN),
- номер SIM-карты (ICCID),
- тарифный план,
- способ доставки счета.

1.14. Комплекс «Удаленное рабочее место дилера» (далее – Комплекс УРМД) – комплекс информационно-технических средств, позволяющий Коммерческому представителю путем осуществления операций, производимых без участия персонала МТС, осуществлять Регистрацию Абонентских договоров и Услуг в электронной базе данных МТС.

В состав Комплекс УРМД входят:

1) УРМД - информационно-техническое средство, позволяющее Коммерческому представителю путем осуществления операций, производимых без участия персонала МТС, осуществлять Регистрацию Услуг в электронной базе данных МТС.

2) Мобильное Приложение – Приложение, позволяющее Коммерческому представителю путем осуществления операций, производимых без участия персонала МТС, вносить Сведения об Абоненте, Абонентском договоре и его условиях, а также заказанных Абонентом Услугах в электронную базу данных МТС, являющуюся сертифицированной в соответствии с действующим законодательством РФ автоматизированной системой расчетов. Приложение можно использовать на мобильных устройствах (смартфоны, планшеты) и на стационарных устройствах (персональных электронно-вычислительных машинах и т.д.).

Далее и выше по тексту Договора:

- термины «УРМД» и «Мобильное Приложение» совместно упоминаются как «Комплекс УРМД», если Сторонами в конкретном случае не будет предусмотрено иное;
- термины «УРМД» и «Мобильное Приложение» по отдельности упоминаются как «программа из Комплекса УРМД» или конкретное название «УРМД», «Мобильное Приложение».

1.15. Торговая точка – пункт Коммерческого представителя или Субдилера, отвечающий требованиям Приложения № 8, где Коммерческим представителем или Субдилером осуществляются действия по исполнению настоящего Договора.

1.16. **Продавец торговой точки** – сотрудник Коммерческого представителя или Субдилера, занятый на Торговой точке заключением Абонентских договоров от имени МТС, подключением/отключением Услуг и осуществлением иных действий по исполнению обязательств по настоящему Договору.

1.17. **Субдилер** – лицо, которое приобретает полномочия Коммерческого представителя МТС на основании субдилерского договора.

1.18. **Отчетный период** – календарный месяц, в котором Коммерческим представителем или Субдилером осуществлялись действия по исполнению настоящего Договора.

1.19. **Первоначальный баланс** - возникающее при заключении Абонентского договора право требования Абонента об оказании Услуг в определенном объеме в зависимости от тарифного плана Абонента, предоставленное МТС за счет скидки на первоначальный объем Услуг.

1.20. **Архив** – подразделение МТС, обеспечивающее хранение Абонентских договоров и иных документов, подписанных Коммерческим представителем от имени МТС и/или принятых им в связи с заключением, исполнением или прекращением Абонентского договора во исполнение настоящего Договора (далее – Абонентские документы).

1.21. **Реестр Абонентских договоров и иных документов, подписанных с Абонентами (Реестр Абонентских документов, Реестр)** – составленная Архивом в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору в электронном виде опись проверенных и зарегистрированных Абонентских документов.

1.22. **Фиктивный договор** – Абонентский договор, для заключения которого Коммерческим представителем использовались персональные данные лица, не выразившего волю на заключение такого договора, а также персональные данные реально не существующего лица.

1.23. **Группа тарифных планов Препейд** – группа тарифных планов, включающая в себя тарифные планы не перечисленные и не включенные в группы в соответствии с п. 1.24-1.27 Договора, за исключением тарифного плана «Базовый».

1.24. **Группа тарифных планов Супер МТС** – группа тарифных планов, включающая в себя:

- тарифные планы линейки «Супер МТС» (тарифные планы, содержащие в названии словосочетание «Супер МТС»);
- тарифные планы, содержащие в названии словосочетание «МТС Налегке».

1.25. **Группа тарифных планов Smart Start** – группа тарифных планов, включающая в себя:

- тарифные планы Smart mini, «Тарифище», «МТС Новогодний»;
- тарифные планы, содержащие в названии словосочетание «Smart гостевой»;
- тарифные планы, содержащие в названии словосочетание «МТС Больше».

1.26. **Группа тарифных планов Smart Heavy** – группа тарифных планов, включающая в себя:

- тарифные планы линейки Smart (тарифные планы, содержащие в названии «Smart»), кроме тарифного плана «Smart mini», кроме тарифных планов, содержащих в названии словосочетание «Smart гостевой»;
- тарифные планы линейки Безлимит (тарифные планы, содержащие в названии «Безлимит»);
- тарифные планы линейки НЕТАРИФ (тарифные планы, содержащие в названии «НЕТАРИФ»);
- тарифные планы линейки Мы МТС (тарифные планы, содержащие в названии «Мы МТС»);
- тарифные планы, содержащие в названии словосочетание «МТС Как хочешь»;
- тарифные планы, содержащие в названии словосочетание «МТС Супер»;
- тарифные планы, содержащие в названии словосочетание «МТС Проще»;
- а также тарифные планы «Ultra», «X», «Мой Безлимитище», «Дальнобойщик», «Для устройств», «МТС Нон-стоп», «МТС Доступ».

1.27. **Группа тарифных планов DATA** – группа тарифных планов, включающая в себя тарифные планы линейки «Коннект» и «Планшет» (тарифные планы, содержащие в названии «Коннект» или «Планшет»), а также тарифный план «Для ноутбука».

1.28. Группа услуг и опций №1 – группа, включающая в себя:

- услуги группы "Ежесуточная плата по тарифу 90 дней";
- услуги группы "Ежесуточная плата по тарифу 180 дней";
- периодическую опцию «Интернет на 14 дней (по России)»;
- контентные услуги (под контентными услугами понимаются услуги связи, которые технологически неразрывно связаны с услугами подвижной радиотелефонной связи и направлены на повышение их потребительской ценности (в том числе услуги по предоставлению Абонентам возможности получать на пользовательское (оконечное) оборудование в сетях связи справочную, развлекательную и (или) иную дополнительно оплачиваемую информацию, участвовать в голосовании, играх, конкурсах и аналогичных мероприятиях) и стоимость оказания которых оплачивается Абонентом МТС).

1.29. Группа услуг и опций №2 – группа, включающая в себя Конвергентные тарифные планы.

Конвергентный тарифный план - совокупность ценовых условий, на которых МТС предлагает Абоненту пользоваться различными видами услуг связи в рамках единого пакета: услугами подвижной радиотелефонной связи, телематическими услугами связи, услугами связи по передаче данных, услугами широкополосного доступа (ШПД), телевидения (ТВ), телефонии, услугами спутникового ТВ. Виды услуг и их перечень зависят от соответствующего Конвергентного тарифного плана, выбранного Абонентом.

Группа услуг и опций №3 – группа, включающая в себя периодические и разовые услуги и опции, содержащие в наименовании словосочетание «KION».

Группа услуг и опций №4 – группа, включающая в себя периодические и разовые услуги и опции, содержащие в наименовании словосочетание «МТС Premium».

Группа услуг и опций №5 – группа, включающая в себя периодические и разовые услуги и опции, содержащие в наименовании словосочетание «Плата при подключении».

1.30. Процедуры - процедуры обслуживания Абонентов в салонах-магазинах Коммерческих представителей, утвержденные МТС.

1.31. Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Абонент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

1.32. Бенефициарный владелец - для Абонента - юридического лица – это физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Абонентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Абонента; для Абонента – физического лица – это само физическое лицо.

1.33. Публичное должностное лицо (ПДЛ) –это физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

2. Предмет договора

2.1. На условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется от имени и за счет МТС заключать Абонентские договоры в письменной форме с соблюдением требований, условий и порядка, предусмотренных Приложением № 2.

2.2. На условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется вносить изменения и дополнения в Абонентские договоры, а также расторгать их на основании заявлений от Абонентов. Обязательства Сторон в связи с данным поручением возникают в случае заключения Сторонами дополнительного соглашения, предусмотренного п. 5.2 настоящего Договора, либо соответствующего Приложения к Договору. При этом действие положений настоящего Договора распространяется в применимой части на все отношения Сторон, возникшие в связи с поручением МТС, указанным в настоящем пункте, если дополнительным соглашением либо соответствующим Приложением к Договору не оговорены особые условия.

2.3. По Абонентским договорам и дополнительным соглашениям к ним, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права, становится обязанным и несет ответственность МТС.

3. Права Коммерческого представителя

Коммерческий представитель имеет право:

3.1. Получать от МТС информацию, в том числе посредством её пересылки по электронной почте и/или иным согласованным Сторонами каналам электросвязи, необходимую для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.2. Проводить за свой счет рекламные кампании, связанные с предметом настоящего Договора, предварительно согласовав с МТС их условия (содержание).

3.3. В целях исполнения настоящего Договора (в том числе, при проведении рекламных кампаний) использовать Товарные знаки МТС в установленном настоящим Договором порядке.

3.4. При наличии письменного согласия МТС в целях исполнения настоящего Договора на основании субдилерского договора привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия перед МТС.

4. Права МТС

МТС имеет право:

4.1. Посещать и осматривать (проверять) Торговые точки на предмет их соответствия Приложению № 8 с правом фотосъемки элементов оформления Торговых точек, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Коммерческого представителя (Субдилера).

Результаты такой проверки имеют юридическое значение для оценки исполнения Коммерческим представителем (Субдилером) обязательств, связанных с требованиями к Торговым точкам (Приложение № 8). Не реализация МТС права на проведение предусмотренной настоящим пунктом проверки в каком-либо Отчетном периоде ни при каких обстоятельствах не может означать или быть расценена, как признание МТС факта надлежащего исполнения Коммерческим представителем (Субдилером) любого из предусмотренных настоящим Договором обязательств, и не лишает МТС права на проведение проверки исполнения Коммерческим представителем (Субдилером) условий настоящего Договора в соответствии с Приложением № 4.

4.2. По своему усмотрению изменять тарифы на Услуги, условия Абонентского договора, включая, порядок и сроки оплаты Услуг, а также порядок заключения Абонентского договора, дополнительных соглашений, оформления и приема заявлений от Абонентов. Соответствующее уведомление направляется МТС не менее чем за 24 часа до вступления указанных изменений в силу посредством факсимильного или иного вида связи (с подтверждением факта его отправления) по номеру / адресу, приведенным в разделе 13 настоящего Договора.

4.3. В одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора, в том числе размер вознаграждения Коммерческого представителя, порядок и сроки его выплаты, известив об этом Коммерческого представителя в письменном виде не менее чем за 5 (Пять) календарных

дней до введения указанных изменений. Письменное извещение направляется посредством факсимильного или иного вида связи (с подтверждением факта его отправления) по номеру / адресу, приведенным в разделе 13 настоящего Договора.

4.4. Проводить проверку исполнения Коммерческим представителем условий настоящего Договора в соответствии с Приложением № 4 (далее – Проверка) и применять по итогам такой Проверки последствия, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

4.5. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случае выявления невыполнения Коммерческим представителем в течение 3-х (Трех) месяцев подряд плана подключений, устанавливаемого МТС в соответствии с п. 5.5 настоящего Договора. Соответствующее уведомление направляется МТС Коммерческому представителю не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты предполагаемого отказа от исполнения настоящего Договора.

4.6. Проводить проверки соответствия Коммерческого представителя применимому законодательству, в том числе, в части разработки и принятия мер по предупреждению коррупции, а также проводить обучение по вопросам соблюдения требований применимого к ПАО «МТС» законодательства и деловой этики по инициативе и за счет ПАО «МТС».

5. Обязанности Коммерческого представителя

Коммерческий представитель обязуется:

5.1. Обеспечить при исполнении предусмотренного настоящим Договором поручения соблюдение порядка и условий заключения Абонентских договоров, предусмотренных Приложением № 2.

5.2. Принимать от Абонентов заявления на подключение/отключение Услуг, анкеты Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев и ПДЛ, заключать дополнительные соглашения к Абонентскому договору на Услуги с соблюдением требований и Процедур, установленных МТС. Перечень Услуг, на подключение/отключение которых Коммерческий представитель может принять заявление от Абонентов, а также перечень Услуг, в отношении которых Коммерческий представитель может подписывать дополнительные соглашения к Абонентскому договору, согласовывается Сторонами путем подписания соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору или включения в Договор соответствующего Приложения.

5.3. В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставить в МТС следующие документы:

для юридических лиц:

- Устав (копия, удостоверенная нотариусом);
- Учредительный договор (копия, удостоверенная нотариусом) (при наличии);
- Протокол/решение органов управления о создании юридического лица (копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/ Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о регистрации юридического лица (копия, удостоверенная нотариусом);
- Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ, связанных с изменением данных о единоличном исполнительном органе (руководителе) (копия, удостоверенная нотариусом)
- Выписка из ЕГРЮЛ, датированная не позднее 1 месяца до даты представления;
- Протокол/решение органов управления об избрании, либо приказ о назначении руководителя (копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица);
- Свидетельство о присвоении ИНН (копия, удостоверенная нотариусом);
- Доверенность лица, уполномоченного на подписание настоящего Договора (оригинал) (если применимо).

для индивидуальных предпринимателей:

- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/ Лист записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (копия, удостоверенная нотариусом);
- Свидетельство о присвоении ИНН (копия, удостоверенная нотариусом);
- Доверенность лица, уполномоченного на подписание настоящего Договора (оригинал) (если применимо).

5.4. В трехдневный срок письменно сообщать в МТС о смене руководителя, а также о вступивших в силу изменениях в документах Коммерческого представителя/Субдйлера, оговоренных в п. 5.3 настоящего Договора, с приложением подтверждающих документов.

5.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей в соответствии с Приложением 9.

5.6. Использовать Товарный знак МТС любым способом, в том числе на интернет-сайте, в доменном имени и при других способах адресации, а также в рекламных акциях инициированных Коммерческим представителем, за исключением случаев оформления Торговой точки в соответствии с брендбуком МТС, использования рекламных материалов, предоставленных МТС или напечатанных на основании макетов, полученных от МТС при проведении рекламной деятельности, направленной на исполнение настоящего Договора, только при наличии письменного разрешения (согласия) МТС. Для получения письменного разрешения (согласия) МТС на использование Товарных знаков МТС Коммерческому представителю необходимо направить уполномоченному лицу МТС, назначенному в соответствии с п.6.4. Договора, заявку по форме согласно Приложению №10 к Договору. Коммерческий представитель обязуется согласовывать с МТС свою рекламную продукцию, предполагающую использование Товарного знака МТС, а также рекламные кампании, относящиеся к предмету настоящего Договора, не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до выхода рекламной продукции и/или начала рекламной кампании, в том числе посредством электронной почты. Использование Товарного знака МТС Субдйлерами допускается после получения Коммерческим представителем соответствующего разрешения от МТС.

5.7. Использовать Товарный знак МТС в наружной рекламе Торговой точки только после согласования со стороны МТС макетов расположения Товарного знака МТС на всех носителях наружной рекламы Торговой точки и согласования со стороны МТС месторасположения вывески с Товарным знаком МТС (фотомонтаж).

5.8. Обеспечить строгий учет и контроль за использованием и хранением SIM-карт, не включенных в Комплекты. Предоставлять инвентаризационные отчеты об остатках таких SIM-карт в трехдневный срок после поступления соответствующего запроса от МТС.

5.9. Вернуть все неиспользованные для заключения Абонентских договоров SIM-карты, не включенные в Комплекты, в течение 3-х (Трех) рабочих дней после получения письменного уведомления от МТС.

5.10. В случае прекращения (приостановления) действия настоящего Договора немедленно прекратить заключение Абонентских договоров, исполнение иных обязанностей и реализацию прав, предусмотренных настоящим Договором, и довести указанное обстоятельство до сведения посетителей Торговых точек.

5.11. Осуществлять:

5.11.1. в УРМД регистрацию подключения/изменения/отключения Услуг, дополнительного соглашения/приема заявления от Абонента на бумажных носителях, после заключения дополнительного соглашения /приема заявления от Абонента, и до передачи Абоненту его экземпляров указанных документов.

5.11.2. в Мобильном Приложении:

- регистрацию Абонентских договоров, заключаемых на бумажных носителях, после заключения Абонентского договора и до передачи Абоненту его экземпляра Абонентского договора и SIM-карты;

- регистрацию Абонентских договоров, заключаемых в электронном виде (без заполнения абонентских договоров на бумажных носителях), после заключения Абонентского договора и до передачи Абоненту SIM-карты;
- регистрацию подключения/изменения/отключения Услуг, дополнительного соглашения/приема заявления от Абонента на бумажных носителях, после заключения дополнительного соглашения /приема заявления от Абонента, и до передачи Абоненту его экземпляров указанных документов.

Регистрация Абонентских договоров и/или Услуг должна осуществляться строго на основании сведений, содержащихся в подпунктах 5.11.1 – 5.11.2 настоящего пункта, а также в Приложении № 2 настоящего Договора документах.

5.12. Предоставлять в МТС сведения о сотрудниках, осуществляющих Регистрацию Абонентских договоров и Услуг в электронной базе МТС, до предоставления таким сотрудникам доступа к Комплексу УРМД, а также заблаговременно извещать МТС об изменении списка таких сотрудников, их контактных телефонов и адресов электронной почты.

5.13. Обеспечить доверенностями своих сотрудников, ответственных за получение в МТС документов, материалов и средств в связи с исполнением настоящего Договора.

5.14. Незамедлительно по запросу МТС предоставлять в МТС информацию, связанную с исполнением настоящего Договора.

5.15. Распечатывать Условия оказания услуг связи «МТС» с официального сайта МТС региона заключения Абонентского договора и предоставлять (передавать) их Абонентам (в том числе потенциальным) в соответствии с Приложением № 2.

5.16. В соответствии с требованиями действующего законодательства принимать платежи, причитающиеся МТС при заключении Абонентского договора, внесении в него изменений и дополнений согласно действующим тарифам МТС на Услуги.

5.17. Коммерческий представитель обязан сохранять в тайне все сведения и данные, содержащиеся в Абонентских документах, в том числе: PIN и PUK – коды, номера телефонов, кодовые слова, данные о лицах, указанных в Абонентских документах, и т.д., ставшие известными ему в процессе исполнения настоящего Договора.

5.18. Обеспечить в соответствии с действующим законодательством РФ наделение лиц, осуществляющих передачу Абонентских документов в Архив, всеми полномочиями, необходимыми для такой передачи и для подписания от имени Коммерческого представителя всех документов, указанных в Приложении № 3.

5.19. Обеспечить обучение Продавцов торговых точек, занятых исполнением настоящего Договора, в т.ч. на Торговых точках Субдилеров, любым законным способом, в том числе с применением электронных методов обучения. По согласованию с МТС обучение может быть проведено непосредственно на Торговых точках, на территории МТС или Коммерческого представителя.

5.20. Обеспечить при Регистрации Абонентского договора внесение в Мобильное Приложение сведений, содержащих несогласия Абонента на предоставление доступа к услугам связи других операторов (в т.ч. услугам роуминга), передачу и поручение обработки третьим лицам сведений об Абоненте в соответствии с п.п. 3.4, 7.5. Условий оказания услуг подвижной связи МТС, получение рекламы, использование сведений о нем в целях продвижения услуг, неполучение SMS-сообщений об изменении тарифов (в случае, если Абонент проставил галочку «Не согласен» в соответствующей графе Абонентского договора). Если Абонент выражает своё несогласие спустя некоторое время после подписания Договора, коммерческий представитель обеспечивает направление в МТС копий заявлений Абонентов, содержащих аналогичные несогласия, на адрес электронной почты Единого центра Клиентского бэк-офиса МТС:

Москва
Центр

Поволжье	
Северо-запад	
Сибирь	
Юг	
Урал	
Дальний Восток	

Копии заявлений Абонентов направляются в МТС непосредственно в день заключения Абонентского договора или приема Коммерческим представителем соответствующего заявления Абонента

5.21. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.

5.22. Осуществлять консультирование Абонентов о возможности пополнения лицевых счетов Абонентов и способах оплаты Услуг в порядке и объеме, определенных МТС и доведенных МТС до сведения Коммерческого представителя путем отправки письма на адрес электронной почты Коммерческого представителя, указанный в разделе 13 настоящего Договора.

5.23. В целях исполнения Договора:

5.23.1. В целях исполнения возложенных обязательств использовать только программное обеспечение, предоставленное МТС (Мобильное Приложение и иное, прямо указанное в Договоре).

5.23.2. Не использовать предоставленное МТС программное обеспечение (Мобильное Приложение и иное, прямо указанное в Договоре) в целях отличных от исполнения Договора.

5.23.3. Не использовать для работы с данными потенциальных Абонентов/Абонентов сторонние сервисы и платформы (WhatsApp, Telegram, Viber, Google Docs и т.д.).

5.23.4. Не осуществлять фото и/или видеофиксацию потенциальных Абонентов/Абонентов в процессе заключения Абонентских договоров.

5.23.5. Проводить регулярные, не менее 1 (одного) раза в полгода, обучение/инструктаж Продавцов Торговых точек, в том числе Продавцов Торговых точек Субдилеров по работе с персональными данными. Отчет о проведенном обучении/инструктаже Коммерческий представитель обязан предоставить МТС в течение 10 (десяти) дней с даты его проведения.

5.23.6. Включить в договор с третьим лицом, если Коммерческий представитель получил согласие МТС на привлечение третьих лиц, аналогичные требования/обязательства в части обязательств по обработке персональных данных.

6. Обязанности МТС

МТС обязуется:

6.1. Предоставлять Коммерческому представителю по его запросу информацию и документацию, рекламные материалы, необходимые для исполнения Коммерческим представителем своих обязанностей, в т.ч. посредством пересылки по электронной почте. В таком случае обязательство считается исполненным в случае наличия у ответственного сотрудника МТС подтверждающего документа: электронное письмо/расписка о получении материалов.

6.2. Выплачивать Коммерческому представителю вознаграждение в порядке и на условиях, оговоренных в Приложении № 7.

6.3. Обеспечивать передачу Коммерческому представителю SIM-карт в количестве необходимом для исполнения предусмотренного настоящим Договором поручения для

случаев, не связанных с исполнением поручения по заключению Абонентского договора в связи с распространением Комплектов. Передача SIM-карт осуществляется по акту приема-передачи.

6.4. Назначить уполномоченное лицо из сотрудников МТС для поддержания рабочих контактов с Коммерческим представителем по всем вопросам исполнения настоящего Договора.

6.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.

7. Конфиденциальность и инсайдерская информация

7.1. Под конфиденциальной понимается любая информация технического, коммерческого, финансового характера и иная информация прямо или косвенно относящаяся к взаимоотношениям МТС и Коммерческого представителя, не опубликованная в открытой печати или иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая известной Сторонам в ходе выполнения настоящего Договора или предварительных переговоров о его заключении.

7.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию и не использовать ее любым другим образом, кроме как для выполнения задач по настоящему Договору. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации их сотрудниками, в том числе и после их увольнения.

7.3. Предпринятые каждой Стороной меры по предотвращению разглашения конфиденциальной информации должны быть не меньшими, чем меры, предпринимаемые другой Стороной по предотвращению разглашения собственной информации, считаемой ею конфиденциальной.

7.4. В случае установления факта разглашения информации конфиденциального характера третьим лицам по вине Коммерческого представителя МТС может потребовать от Коммерческого представителя выплаты неоспариваемой суммы штрафных санкций в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый факт, а также потребовать от Коммерческого представителя возмещения в полном размере всех понесенных убытков. Положения данного пункта применяются, если иная ответственность не предусмотрена настоящим Договором.

7.5. Коммерческий представитель не вправе разглашать или иным образом использовать информацию об МТС и его аффилированных лицах, их деятельности, ценных бумагах МТС и его аффилированных лицах («инсайдерская информация»), которая не является общедоступной, и которая стала известной ему в результате реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору.

7.6. Коммерческий представитель не вправе самостоятельно совершать сделки или давать кому-либо поручение (указание) о совершении сделок с ценными бумагами МТС или его аффилированных лиц на основе инсайдерской информации.

7.7. Коммерческий представитель не вправе передавать кому-либо инсайдерскую информацию, за исключением случаев передачи инсайдерской информации третьим лицам в процессе реализации прав и выполнения Коммерческим представителем обязанностей по настоящему Договору при условии наличия письменного согласия МТС на такую передачу.

7.8. Разглашение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе исполнения настоящего Договора должны осуществляться Коммерческим представителем исключительно в случаях, предусмотренных настоящим Договором, и в пределах, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними документами Коммерческого представителя.

7.9. Коммерческий представитель не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не отвечающих целям реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему

Договору, в том числе использовать инсайдерскую информацию в своих интересах, и в интересах третьих лиц, включая, но не ограничиваясь:

- осуществление предпринимательской деятельности на основании инсайдерской информации;
- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг МТС на основании инсайдерской информации;
- передачу инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;
- публикацию или распространение инсайдерской информации иным образом.

8. Санкции и ответственность

8.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 0,01% от суммы вознаграждения Коммерческого представителя, начисленного в месяце, предшествующем месяцу выявления нарушения, но не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей за каждый факт нарушения. Положения настоящего пункта применяются, если иная ответственность не предусмотрена настоящим Договором.

8.2. В случае невыполнения условий п.п. 5.6, 5.7 настоящего Договора Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 10000 (Десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

8.3. В случае заключения Коммерческим представителем Абонентского договора/дополнительного соглашения или принятия заявления от Абонента после приостановления полномочий Коммерческого представителя или прекращения действия настоящего Договора, Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф из расчета 500 (Пятьсот) рублей за каждый заключенный в этот период Абонентский договор/дополнительное соглашение или принятое от Абонента заявление.

8.4. В случае нарушения Коммерческим представителем требований к письменной форме Абонентского договора, перечисленных в п. 1 Приложения № 2, Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 2000 (Две тысячи) рублей за каждый факт нарушения.

8.5. В случае нарушения Коммерческим представителем порядка заключения Абонентского договора, предусмотренного Приложением № 2 (в части, не указанной в п. 1 Приложения № 2), включая, но не ограничиваясь:

8.5.1. не заполнение (полное или частичное) Абонентского договора, включая отсутствие даты и места заключения Абонентского договора, кода Торговой точки и реквизитов Абонента (для физического лица: место жительства и место регистрации, дата рождения; для юридического лица и индивидуального предпринимателя: ИНН, юридический и фактический адрес, банковские реквизиты), а также искажение данных сведений при заполнении Абонентского договора;

8.5.2. отсутствие документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Абонентский договор;

8.5.3. наличие подчисток, незаверенных исправлений в тексте Абонентского договора

Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый факт нарушения.

8.6. В случае установления факта заключения Коммерческим представителем Фиктивного договора Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя за каждый случай нарушения штраф в размере 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей, а также возместить МТС понесенные в связи с этим убытки.

При этом, в целях реализации настоящего пункта, Стороны договариваются, что решение о фиктивности Абонентского договора принимается МТС на основании критериев, приведенных в п. 2.1.2 Приложения № 4.

Ответственность Коммерческого представителя, предусмотренная настоящим пунктом Договора, распространяется в соответствующей части на случаи нарушения Коммерческим представителем аналогичных требований к оформлению дополнительных соглашений к Абонентским договорам и заявлений от Абонентов.

8.7. В случае нарушения сроков Регистрации Абонентских договоров и Услуг в электронной базе МТС Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый несвоевременно зарегистрированный Абонентский договор или Услугу.

8.8. В случае нарушения сроков представления Абонентских документов в Архив, установленных в Приложении № 3 к настоящему Договору, Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый несвоевременно представленный документ.

8.9. В случае несвоевременного предоставления инвентаризационного отчета об остатках SIM-карт, предусмотренного п. 5.8 настоящего Договора, Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 1000 (Одной тысячи) рублей за каждый день просрочки предоставления такого отчета.

8.10. В случае утери SIM-карт или не возврата неиспользованных SIM-карт в соответствии с п. 5.9 настоящего Договора Коммерческий Представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 150 (Сто пятьдесят) рублей за каждую SIM-карту.

8.11. За нарушение требований к Торговым точкам, указанным в Приложении № 8, Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

8.12. Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 100 (Сто) рублей за каждого не прошедшего Проверку знаний Продавца торговой точки на основании составленного Акта проверки уровня знаний Продавцов торговых точек.

8.13. При выявлении случаев не передачи Абоненту/приобретателю Комплекта информации, предусмотренной п. 2.1 Приложения № 2, Коммерческий представитель обязуется выплатить штраф в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый факт нарушения.

8.14. В случае заключения Абонентских договоров на незарегистрированной Торговой точке, а также на Торговой точке, не удовлетворяющей требованиям Приложения № 8, Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждое нарушение.

8.15. В случае, если при Регистрации Абонентских договоров Коммерческий представитель допустил искажение Сведений об Абоненте, Абонентском договоре или его условиях, и/или не обеспечил полноту такой информации, Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждый факт нарушения.

8.16. В случае нарушения Коммерческим представителем п. 5.20 настоящего Договора Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 1000 (Одной тысячи) рублей за каждый факт не направления в МТС копий Абонентских договоров, Дополнительных соглашений или заявлений Абонентов, а также возместить МТС убытки, понесенные последним по причине неполучения от Коммерческого представителя указанных документов.

8.17. Суммы неустоек, предусмотренные настоящим Договором, оплачиваются в течение трех банковских дней со дня получения соответствующего счета от МТС.

8.18. МТС вправе произвести зачет требований на выплату неустойки и иных денежных требований, вытекающих из настоящего Договора, путем уменьшения вознаграждения, причитающегося к выплате Коммерческому представителю в рамках настоящего Договора, в том числе в будущих периодах. При этом порядок зачета требований следующий:

- 1) штрафы, взыскиваемые МТС с Коммерческого представителя за нарушения условий Договора;
- 2) убытки, возникшие у МТС по вине Коммерческого представителя, в связи с ненадлежащим исполнением Договора;
- 3) задолженность Коммерческого представителя перед МТС за отгруженные Комплекты.

Неустойки, предусмотренные в настоящем Договоре, являются штрафными. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства нанесенные убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх суммы неустойки.

8.19. Правила о договорной неустойке применяются при условии направления МТС Акта о нарушениях. В этом случае ответственность, предусмотренная настоящим разделом Договора, распространяется, в том числе на периоды неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, имеющие место до получения Коммерческим представителем такого акта в порядке и сроки, установленные Приложением № 4.

8.20. В случае нарушения Коммерческим представителем срока Регистрации Абонентского договора или срока его представления в Архив Коммерческий представитель отвечает за неисполнение Абонентом обязанности по оплате Услуг по такому договору в полном объеме (включая непогашенную задолженность) до момента Регистрации Абонентского договора или его представления в Архив (при одновременном несоответствии двум условиям - в зависимости от того, какое из названных событий наступит позднее).

8.21. В случае несоответствия Абонентского договора требованиям к письменной форме, указанным в Приложении № 2, а также в отношении Фиктивного договора Коммерческий представитель отвечает перед МТС за неисполнение Абонентом обязанности по оплате Услуг по такому договору в полном объеме (включая непогашенную задолженность).

Данное правило действует и в отношении тех Услуг, которые были оказаны МТС с использованием SIM-карты, входящей в Комплект, приобретенный Коммерческим представителем у МТС и который не был распространен Коммерческим представителем в соответствии с п. 1.7 Приложения № 1.

8.22. В случае выявления нарушений, указанных в настоящем разделе МТС вправе потребовать от Коммерческого представителя возмещения в полном размере всех понесенных МТС убытков и расходов, в том числе в связи с заявленными претензиями (исками).

8.23. В случае вынесения судебного либо иного решения против МТС (в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Коммерческим представителем возложенных на него настоящим Договором, приложениями и дополнениями к нему обязанностей, в том числе по соблюдению требований к Торговым точкам, порядка обработки персональных данных) о взыскании средств с МТС или о привлечении МТС к административной ответственности в виде начисления административного штрафа, Коммерческий представитель обязан возместить МТС ущерб в полном объеме, включая все судебные издержки, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования МТС на основании счета МТС с приложением копии претензии (решения, определения, исполнительного листа суда и т.п.).

9. Ограничение ответственности

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение или неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, а именно в результате событий чрезвычайного и

непредотвратимого характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе, но не ограничиваясь, война и военные действия, пожары, землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, забастовки, запреты органов государственной и местной власти, акты органов федеральной и местной власти, в том числе, акты органов власти, компетентных в области связи, направленные на ограничение оказания услуг связи.

9.2. МТС не несет ответственность перед третьими лицами по обязательствам Коммерческого представителя.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия по вопросам исполнения, изменения или прекращения настоящего Договора подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензии и ответы на претензии составляются Сторонами в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон. К претензии должны быть приложены и в ее тексте должны быть указаны документы и сведения, необходимые для рассмотрения претензии по существу. Ответ на претензию должен быть представлен Стороне, направившей претензию, в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10.2. В случае не достижения согласия в результате претензионного урегулирования спора или неполучении ответа на претензию в указанный в п. 10.1 настоящего Договора срок, заинтересованная Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения МТС или соответствующего филиала МТС (по месту заключения настоящего Договора).

11. Срок действия Договора.

Приостановление полномочий Коммерческого представителя и прекращение действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон и считается заключенным на неопределенный срок.

11.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Коммерческим представителем какой-либо из обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, МТС вправе в одностороннем порядке приостановить полномочия Коммерческого представителя, данные ему по настоящему Договору, направив уведомление об этом по факсу либо иным способом (с доказательством факта его отправления). При этом полномочия Коммерческого представителя приостанавливаются с календарного дня, следующего за датой отправления такого уведомления. Срок, на который приостанавливаются полномочия, определяется по усмотрению МТС.

11.3. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления, что влечет прекращение действия Договора. Уведомление об отказе от исполнения Договора направляется по факсу либо иным способом (с доказательством факта его отправления) за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора.

11.4. При отказе МТС от исполнения Договора, МТС выплачивает Коммерческому представителю вознаграждение соразмерно выполненному им поручению. Это правило не применяется к исполнению Коммерческим представителем поручения после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения.

11.5. В случае нарушения Коммерческим представителем обязательств, указанных в п. 12.6 настоящего Договора, МТС имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Коммерческому представителю соответствующее уведомление. При этом МТС не возмещает Коммерческому представителю убытки, понесенные последним в связи с расторжением Договора в соответствии с п. 12.6 настоящего Договора.

11.6. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня прекращения действия Договора Коммерческий представитель обязан по акту сверки вернуть в МТС SIM-карты, не включенные в

Комплект, документы и неиспользованные материалы, предоставленные Коммерческому представителю для надлежащего исполнения поручения по настоящему Договору, а также передать Абонентские документы в Архив (или иному указанному МТС лицу) и прекратить любое использование Товарного знака МТС.

11.7. Условия о выплате Коммерческому представителю вознаграждения в размере, предусмотренном Договором, за исполненные к моменту расторжения Договора обязательства Коммерческого представителя, условия о неустойке и определяющие ответственность Сторон за нарушение условий Договора или их ненадлежащее исполнение, а также все неисполненные обязательства Коммерческого представителя перед МТС, в том числе денежные обязательства Коммерческого представителя и положения, определяющие условия перерасчета вознаграждения и возврата его Коммерческим представителем, об удержании МТС неустойки из сумм вознаграждения, подлежащих перечислению Коммерческому представителю, сохраняются в силе до момента их полного исполнения.

11.8. В соответствии с условиями п. 5.10 настоящего Договора МТС вправе в течение 10 рабочих дней с момента прекращения действия настоящего Договора установить заключительную блокировку на SIM-картах, входящих в состав Комплектов, не распространенных Коммерческим представителем на дату расторжения Договора (по данным электронной базы данных МТС). МТС также вправе потребовать от Коммерческого представителя произвести утилизацию Комплектов, не распространенных Коммерческим представителем на дату расторжения Договора, в течение 30 (тридцати) дней с даты прекращения действия Договора. После установки заключительной блокировки активация SIM-карт будет технически невозможна.

Стороны установили, что взаимных претензий по возмещению каких-либо убытков, понесенных Коммерческим представителем в связи с блокировкой SIM-карт, входящих в состав Комплектов и утилизацией Комплектов, указанных в настоящем пункте, не имеют.

12. Прочие условия

12.1. Передача прав и обязанностей Коммерческого представителя по настоящему Договору может произойти только при наличии предварительного письменного согласия на то со стороны МТС.

12.2. Прекращение действия настоящего Договора по любым основаниям не влечет прекращения права МТС на проведение Проверки и применение предусмотренных настоящим Договором последствий такой проверки.

12.3. Стороны договорились, что права, обязанности и ответственность Сторон в связи с обработкой персональных данных Абонентов согласованы Сторонами в Приложении №5.

12.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении предусмотренных настоящим Договором реквизитов путем направления письменного уведомления в течение 3 (трех) дней с даты их изменения. До получения такого уведомления прежние реквизиты, указанные в настоящем Договоре, считаются действительными.

12.5. В соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ Стороны согласились, что копии документов, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора с использованием средств факсимильной связи, по электронной почте и прочим каналам электросвязи, указанным в настоящем Договоре, имеют юридическую силу оригиналов.

Изменение указанных реквизитов осуществляется в порядке, предусмотренном п. 12.4 настоящего Договора.

12.6. В рамках исполнения настоящего Договора:

12.6.1. Стороны подтверждают, что в своей деятельности придерживаются высоких этических стандартов, обязуются соблюдать требования Применимого антикоррупционного законодательства и не будут предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы Применимого антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих

лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям.

12.6.2. Стороны обязуются не совершать действий (бездействий), создающих угрозу возникновения конфликта интересов, а также в разумные сроки сообщать другой Стороне о ставших известными ей обстоятельствах, способных вызвать конфликт интересов.

Канал уведомления МТС для направления (раскрытия) сведений: [\[ссылка\]](#) либо адрес Контактного лица, уполномоченного МТС на взаимодействие с Коммерческим представителем по настоящему Договору.

Канал уведомления Коммерческого представителя для направления (раскрытия) сведений:

12.6.3. Стороны подтверждают, что любые третьи лица, привлеченные для исполнения настоящего Договора, не осуществляют свои действия с целью оказать незаконное влияние на Государственных Должностных Лиц либо с целью коммерческого подкупа и будут допущены к выполнению договорных обязательств после проведения достаточных проверочных мероприятий привлекающей их Стороной.

12.6.4. Коммерческий представитель соглашается на прохождение периодического обучения в части установленных в МТС требований по вопросам деловой этики и предупреждения и противодействия коррупции.

12.6.5. Стороны обязуются надлежащим образом вести и хранить всю бухгалтерскую отчетность и другие документы, подтверждающие расходы, осуществленные по настоящему Договору. Стороны обязуются в полной мере оказывать поддержку в отношении любого расследования и/или аудита, который может проводиться в рамках исполнения настоящего Договора. Стороны обязуются охранять всю конфиденциальную информацию, которая может стать им известна в рамках аудита, в соответствии с законодательством РФ.

12.6.6. В случае нарушения одной из Сторон изложенных в п.12.6.1 – 12.6.4. антикоррупционных обязательств, другая Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения Договора, направив об этом письменное уведомление:

12.6.7. Под Применимым антикоррупционным законодательством понимается:

1) российское антикоррупционное законодательство (Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уголовный Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, а также иные Федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты РФ, содержащие нормы, направленные на борьбу с коррупцией),

2) нормы о противодействии взяточничеству и коррупции, изложенные в законах по борьбе со взяточничеством и коррупцией зарубежных стран, включая Закон США «О противодействии коррупции за рубежом», Закон Великобритании «О взяточничестве» 2010, в той мере, в какой указанные акты применимы к соответствующей Стороне и обязательны для исполнения ей.

12.6.8. Под Государственным Должностным Лицом понимается:

- любое российское или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе или международной организации;

- любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в том числе для государственной организации;

- ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая кандидатов на политические посты, послы, влиятельные функционеры в национализированных областях промышленности или естественных монополиях;

- руководители и сотрудники Государственных органов, учреждений и предприятий, включая врачей, военнослужащих, муниципальных служащих и т.п.;
- лица, о которых известно, что они связаны с Государственным Должностным Лицом родственными, дружескими или деловыми отношениями и (или) действуют от имени и(или) в интересах Государственного Должностного Лица.

12.7. Стороны пришли к соглашению об осуществлении документооборота между сторонами в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП) и с использованием системы электронного документооборота (далее ЭДО), обеспечивающей обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи.

12.7.1. Стороны в рамках соглашения могут обмениваться формализованными (созданными в формате, утвержденном ФНС России) и неформализованными электронными документами. Неформализованные электронные документы:

- соглашения, договоры, дополнительные соглашения к договорам;
- акт оказанных услуг;
- акт сверки взаимных расчетов;
- счет на оплату;
- иные односторонние и двусторонние документы, направляемые через ЭДО по дополнительной договоренности Сторон (оформляемой путем обмена сообщениями по адресам электронной почты, указанным в разделе 13 Договора).

12.7.2. Обмен документами, указанными в п. 12. 7.1, может осуществляться на бумажном носителе в исключительных случаях (при временной технической невозможности отправки документа посредством ЭДО).

12.7.3. Использование ЭДО по настоящему Договору является самостоятельным хозяйственным риском каждой Стороны.

12.8. К Договору прилагаются следующие Приложения:

Приложение № 1: Порядок купли/продажи комплектов;

Приложение № 2: Порядок заключения Абонентского договора и требования к оформлению;

Приложение № 3: Порядок взаимодействия по представлению Абонентских договоров и иных документов в Архив;

Приложение № 4: Порядок проверки исполнения условий договора;

Приложение № 5: Порядок обработки персональных данных;

Приложение № 6: Форма Отчета о выполнении поручений;

Приложение № 7: Размер и порядок выплаты вознаграждения Коммерческому представителю;

Приложение № 8: Требования к Торговым точкам Коммерческого представителя. Товарные матрицы;

Приложение №9: Плановые показатели;

Приложение № 10 Форма заявки на использование Товарных знаков

12.9. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору действительны и являются его неотъемлемой частью, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон по Договору. Под приложениями, на которые в настоящем Договоре имеется ссылка, понимаются приложения к настоящему Договору, если особо не оговорено иное.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Порядок купли/продажи комплектов

1. Предмет Приложения

В п.п. 1.1 настоящего Приложения термины «SIM-карта» и «eSIM» упоминаются отдельно в соответствии с определениями п. 1.6 и п.1.6.1 настоящего Договора.

1.1. На условиях настоящего Приложения Коммерческий представитель обязуется покупать у МТС, а МТС обязуется продавать Коммерческому представителю Комплекты в порядке, установленном настоящим Приложением. Каждый Комплект является индивидуально–определенным и идентифицируется по номеру входящей в его состав SIM-карты/eSIM (ICCID).

1.1.1. Варианты составов Комплектов (за исключением Дата-комплекта с оборудованием):

Вариант 1:

- Конверт со стикером, содержащим название тарифного плана;
- SIM-карта обычная закрепленная на пластиковом держателе;
- Бланк Абонентского договора (далее - РФА) (два экземпляра).

Вариант 2:

- SIM-карта обычная закрепленная на пластиковом держателе, со стикером, содержащим название тарифного плана.

Вариант 3:

- SIM-карта федеральная, закрепленная на пластиковом держателе.

Вариант 4:

- Конверт со стикером, содержащим название тарифного плана;
- информационный лист с QR-кодом для активации eSIM обычной;
- Бланк Абонентского договора (РФА) (два экземпляра).

Вариант 5:

- Конверт со стикером, содержащим название тарифного плана;
- информационный лист с QR-кодом для активации eSIM обычной.

Вариант 6:

- Конверт;
- информационный лист с QR-кодом для активации eSIM федеральной;
- Бланк Абонентского договора (РФА) (два экземпляра).

Вариант 7:

- Конверт;
- информационный лист с QR-кодом для активации eSIM федеральной.

1.1.2. Дата-комплект с оборудованием включает в себя:

- Абонентское оборудование (абонентское оборудование, роутер);
- SIM-карту обычную, закрепленную на пластиковом держателе;
- Руководство пользователя;

- Технические характеристики абонентского оборудования;
- Бланк Абонентского договора (два экземпляра)
- Гарантийный талон.

1.1.3. Комплекты, в состав которых входит SIM-карта обычная, включая Комплекты, перечисленные в п.1.1.1 настоящего приложения и Дата-комплекты с оборудованием, имеют предельный срок использования Комплекта для заключения Абонентского договора (далее - Срок использования Комплекта). Срок использования Комплекта составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты, указанной в накладной на передачу Комплектов Коммерческому представителю от МТС.

1.2. Количество и наименование Комплектов указывается Коммерческим представителем в подписанной с его стороны заявке, которая при наличии возможности подлежит согласованию (подписанию) МТС в течение 3 (Трех) дней с даты ее получения.

1.3. Оплата Коммерческим представителем стоимости приобретаемых Комплектов, указанной в согласованной Сторонами заявке, осуществляется в рублях РФ в течение 3 (Трех) банковских дней с момента ее подписания МТС.

1.4. МТС производит передачу Комплектов в течение 3 (Трех) банковских дней с момента поступления суммы, указанной в п. 1.3 настоящего Приложения на расчетный счет МТС.

1.5. Передача Комплектов Коммерческому представителю производится на складе МТС по адресу: г. Благовещенск, ул. Театральная, 55 (нужен паспорт, для получения гостевого пропуска). При передаче Комплектов Сторонами составляется накладная, содержащая сведения о количестве, наименовании и номерах переданных Комплектов. Возврат Комплекта от Коммерческого представителя возможен только в случае производственного брака. Право собственности на Комплекты переходит к Коммерческому представителю в момент подписания обеими Сторонами накладной в соответствии с настоящим пунктом.

1.6. МТС вправе предоставить отсрочку оплаты передаваемых Комплектов до конца Отчетного периода, в котором Комплекты передаются Коммерческому представителю. Указанная отсрочка может быть предоставлена только при отсутствии дебиторской задолженности за отгруженные Коммерческому представителю Комплекты в предыдущих Отчетных периодах. В случае предоставления указанной отсрочки МТС уведомляет Коммерческого представителя посредством отправки соответствующего сообщения с электронного адреса mts.ru на электронный адрес Коммерческого представителя (либо электронный адрес Коммерческого представителя, указанного в разделе 13 настоящего Договора). Коммерческий представитель вправе отказаться от отсрочки оплаты Комплектов на Отчетный период, указанный в уведомлении МТС, путем . Независимо от факта предоставления отсрочки порядок выставления МТС счета на оплату передаваемых Комплектов не изменяется.

При расторжении Договора, в случае, если ранее Коммерческому представителю была предоставлена отсрочка для оплаты переданных Коммерческому представителю Комплектов, Коммерческий представитель обязуется не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента расторжения Договора выплатить МТС стоимость всех переданных Коммерческому представителю Комплектов, не оплаченных на момент расторжения Договора.

1.7. Распространение Комплектов Коммерческим представителем:

1.7.1. Распространение Комплекта подразумевает передачу Коммерческим представителем Комплекта в собственность третьего лица по любому допускаемому законом основанию для пользования Услугами (далее – Покупатель). Финансовые условия такой сделки определяются Коммерческим представителем самостоятельно. Денежные средства и/или иное имущество, полученное Коммерческим представителем в результате распространения Комплекта, являются собственностью Коммерческого представителя.

1.7.2. Подписание Покупателем Абонентского договора является акцептом содержащегося в Условиях оказания услуг подвижной связи ПАО «МТС» (далее – Условия) публичного предложения МТС пользоваться Услугами в соответствии с Условиями и по тарифам, предусмотренным указанным на таком Комплекте тарифным планом. Условия являются неотъемлемой частью Абонентского договора.

В связи с заключением Абонентского договора при распространении Комплекта Абонент приобретает право требования к МТС на получение Услуг в размере Первоначального баланса, определяемого тарифным планом, указанным на Комплекте.

1.8. По истечении Срока использования Комплектов МТС вправе установить заключительную блокировку на SIM-картах, входящих в состав таких Комплектов. После установки заключительной блокировки активация SIM-карт будет технически невозможна. В случае неустановки МТС заключительной блокировки по истечении Срока использования Комплектов указанный срок считается продленным на период до момента установления МТС заключительной блокировки. Информация о возможности использования Комплектов для заключения Абонентского договора по истечении Срока использования Комплектов доступна для Коммерческого представителя в рамках функционала Мобильного Приложения.

Стороны установили, что взаимных претензий по возмещению каких-либо убытков, понесенных Коммерческим представителем в связи с блокировкой SIM-карт, входящих в состав Комплектов, указанных в настоящем пункте, не имеют.

2. Ответственность Сторон

2.1. В случае нарушения Коммерческим представителем срока оплаты Комплектов, установленного п.1.3 настоящего Приложения или соответствующим соглашением, Коммерческий представитель обязан по требованию МТС выплатить МТС неустойку в размере 0,1% от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

2.2. В случае нарушения МТС сроков передачи Комплектов по согласованной Сторонами заявке, МТС обязано по требованию Коммерческого представителя выплатить неустойку в размере 10 (Десяти) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 1 000 (Одной тысячи) рублей.

3. Гарантии и гарантийные обязательства

3.1. МТС гарантирует Коммерческому представителю, что абонентское оборудование, входящее в Дата-комплект с абонентским оборудованием, надлежащим образом прошло сертификацию на территории Российской Федерации и имеет необходимые сертификаты соответствия.

3.2. Гарантийный срок на абонентское оборудование и правила гарантийного обслуживания устанавливаются в гарантийных талонах, передаваемых Коммерческому представителю вместе с Дата-комплексом с абонентским оборудованием. МТС несет ответственность перед Коммерческим представителем по гарантийным обязательствам в течение гарантийного срока, установленного на абонентское оборудование, при этом гарантийный срок не может составлять менее 1 (одного) года с даты продажи абонентского оборудования в составе Дата-комплекта с абонентским оборудованием Покупателю.

3.3. При обнаружении неисправности абонентского оборудования, входящего в Дата-комплект с абонентским оборудованием, в период гарантийного обслуживания Абонент вправе обратиться к Коммерческому представителю с заявлением заменить, принять на гарантийный ремонт неисправное абонентское оборудование. Коммерческий представитель

самостоятельно рассматривает заявление Абонента в день обращения и принимает решение о необходимости оформления абонентского оборудования на гарантийное обслуживание (замена, ремонт). По результатам Коммерческий представитель обязуется устранить дефекты, либо предоставить новое исправное абонентское оборудование в сроки, установленные Законом «О защите прав потребителей». В случае спора относительно причины возникновения недостатка абонентского оборудования, экспертиза проводится силами и за счет Коммерческого представителя. В случае нарушения сроков удовлетворения требований Покупателей, установленных Федеральным законом «О защите прав потребителей», ответственность за такое нарушение несет Коммерческий представитель.

3.3.1. Стороны согласовали, что гарантийному ремонту подлежит абонентское оборудование, которое:

- на момент утери надлежащей работоспособности был продан Покупателю;
- не имеет механических повреждений, признаков коррозии и следов попадания влаги;
- имеет надлежащим образом заполненный оригинальный гарантийный талон;
- не имеет нарушений пломб предприятия-изготовителя;
- поступил для гарантийного ремонта до истечения гарантийного срока, установленного при его продаже.

3.3.2. Документы, необходимые для гарантийного ремонта: заполненный оригинальный гарантийный талон, содержащий дату продажи, наименование, адрес и телефон фирмы-продавца, печати фирмы-продавца (при наличии), наименование модели, серийный номер, IMEI, подпись Покупателя.

3.4. При обнаружении неисправности абонентского оборудования в период гарантийного обслуживания Покупатель вправе обратиться к Коммерческому представителю с заявлением о возврате денежных средств. В этом случае Коммерческий представитель обязан принять Дата-комплект с абонентским оборудованием и оформить заявление на расторжение Абонентского договора, и возместить Абоненту стоимость Дата-комплекта. В день обращения Абонента Коммерческий представитель обязуется за свой счет передать данный Комплект и заявление о расторжении Абонентского договора в адрес МТС. Передача оборудования в МТС производится по накладной по форме ТОРГ-12 с указанием номера SIM-карты (ICCID) возвращаемого Дата-комплекта. После получения Дата-комплекта с абонентским оборудованием с указанными в настоящем пункте документами, МТС обязуется оформить расторжение абонентского Договора с Абонентом.

3.5. После осуществления Коммерческим представителем расчетов с Покупателем при возврате Дата-комплекта с абонентским оборудованием в соответствии с п. 3.4. настоящего Приложения, МТС возвращает Коммерческому представителю стоимость приобретения Коммерческим представителем у МТС возвращенного Абонентом Дата-комплекта с абонентским оборудованием, определяемую на основании соответствующей заявки, которой было оформлено данное приобретение. МТС вправе потребовать от Коммерческого представителя подтверждение брака по возвращаемому оборудованию, входящему в Дата-комплект.

Порядок заключения Абонентского договора и требования к оформлению

1. Требования к письменной форме Абонентского договора

1.1. Стороны согласовали, что Абонентский договор считается заключенным Коммерческим представителем в письменной форме, если такой Абонентский договор:

- **Для Абонентского договора, заключенного на бумажном носителе, одновременно отвечает следующим условиям:**

а) Абонентский договор составлен на едином бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах (экземпляр Оператора и экземпляр Абонента);
б) в каждом экземпляре Абонентского договора (экземпляре Оператора и экземпляре Абонента) содержатся сведения, перечисленные в п.п. 1.12, 1.13 настоящего Договора.

- **Для Абонентского договора, заключенного в электронном виде (без заполнения абонентского договора на бумажном носителе), одновременно отвечает следующим условиям:**

а) абонентский договор составлен в электронном виде в 2 (Двух) экземплярах (экземпляр Оператора и экземпляр Абонента) с использованием Мобильного Приложения;
б) в каждом экземпляре Абонентского договора (экземпляре Оператора и экземпляре Абонента) содержатся сведения, перечисленные в п.п. 1.12, 1.13 настоящего Договора.

2. Порядок заключения Абонентского договора

2.1. Коммерческий представитель (Продавец Торговой точки) обязан до заключения договора предоставлять потенциальным абонентам МТС всю информацию, предусмотренную п. 17 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342, а именно:

а) наименование (фирменное наименование) МТС, места нахождения и режим работы МТС и его филиалов;
б) реквизиты выданной МТС лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг телефонной связи;
в) перечень услуг телефонной связи, условия и порядок их оказания;
г) наименование и реквизиты нормативных документов, определяющих требования к качеству оказываемых услуг телефонной связи;
д) тарифы на услуги телефонной связи;
е) порядок, формы и системы оплаты услуг телефонной связи;
ж) порядок рассмотрения претензий Абонента и (или) пользователя;
з) номера телефонов информационно-справочных служб;
и) указание мест, где Абонент и (или) пользователь может в полном объеме ознакомиться с Правилами оказания услуг телефонной связи.

2.2. В целях привлечения потенциальных абонентов к заключению Абонентского договора, а также при выражении им соответствующей воли Коммерческий представитель обязуется

предоставить потенциальному абоненту до заключения Абонентского договора следующую информацию:

а) текст Абонентского договора без подписей (в том числе, Условия оказания услуг подвижной связи ПАО «МТС» (далее - Условия МТС));

б) информацию по тарифным планам, способам доставки счетов, порядке и способах оплаты Услуг, зоне обслуживания;

в) иную информацию об МТС и об Услугах, которая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежит представлению при заключении (исполнении, изменении) договоров о возмездном оказании услуг для формирования правильного и полного представления об оказываемых услугах.

2.3. При заключении Абонентского договора Коммерческий представитель (Продавец Торговой точки) обязан обеспечить следующее:

а) установить личность Абонента либо его представителя, действующего на основании доверенности (далее – Представитель), по предъявленному им документу, удостоверяющему личность

б) проверить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия Представителя, на наличие всех необходимых реквизитов и отметок, а также на отсутствие в них произвольных записей, влекущих недействительность документов;

в) вскрыть Комплект и проверить наличие всех его составляющих, указанных в п.1.1.1 Приложения № 1 к Договору для Комплектов и в п. 1.1.2 Приложения № 1 к Договору для Дата-комплектов с абонентским оборудованием (для случаев, когда Абонентский договор заключается в связи с распространением Комплектов).

Примечание:

Если для заключения Абонентского договора используется Комплект с SIM-картой федеральная, то Продавец Торговой точки на основе пожеланий потенциального Абонента:

- выбирает Абонентский номер из доступного списка в соответствующем меню в Мобильном приложении;

- выбирает тарифный план из доступных в соответствующем меню в Мобильном приложении.

2.3.1. При заключении Абонентского договора на едином бумажном носителе:

2.3.1.1. с использованием Комплектов, в составе которых есть бланк РФА

1) заполнить Абонентский договор разборчиво, без ошибок в строгом соответствии с представленными Абонентом документами с обязательным указанием информации содержащейся в п.1.12 и п.1.13 настоящего Договора (в том числе кода Торгового представителя (Продавца Торговой точки), его фамилии и кода Торговой точки, даты и места заключения Абонентского договора).

Примечание:

- при заполнении Абонентского договора «от руки» и проставлении на нем подписей должна использоваться только шариковая ручка, при этом не допускается внесение «от руки» номеров SIM-карты (ICCID) и номеров Абонентского номера (MSISDN) – указанные параметры должны быть только пропечатаны;

- при заполнении бланков Абонентского договора, отпечатанных на копировальной бумаге, перед началом оформления документов необходимо убрать лишние предметы со стола, а после заполнения не оформлять на них другие документы, во избежание появления отпечатков на копиях;

- дата заключения Абонентского договора должна соответствовать дате его подписания Абонентом

2) После заполнения Продавцом Торговой точки бланка Абонентского договора Продавец Торговой точки проставляет на Абонентском договоре собственноручную подпись с расшифровкой и передает его потенциальному Абоненту (его Представителю) для подписания;

Примечание:

- подписи Абонента (его Представителя) и Продавца Торговой точки должны быть внесены во все регламентированные поля, и подпись Абонента (его представителя) должна совпадать с подписью в предъявленном документе, удостоверяющем личность, и иметь расшифровку;
- не допускать небрежного оформления, исправлений, ошибок и помарок при заполнении Абонентского договора, все исправления должны быть удостоверены подписями Абонента (его Представителя) и Продавца Торговой точки.

3) После заключения Абонентского договора в соответствии с данным пунктом настоящего Приложения Коммерческий представитель обязуется:

а) произвести Регистрацию Абонентского договора и/или Услуг;

б) передать Абоненту (его Представителю) один экземпляр Абонентского договора (включая SIM-карту, текст Условий МТС и тарифный план), а второй экземпляр подписанного Абонентом договора хранить у себя до момента передачи в Архив в соответствии с Приложением № 3 к Договору;

2.3.1.2. с использованием Комплектов, в составе которых бланк РФА отсутствует:

1) Продавец Торговой точки входит под своим логином и паролем в Мобильное Приложение.

1) Продавец Торговой точки выбирает необходимую вкладку с помощью меню в Мобильном Приложении и производит поиск комплекта (поиск возможен по номеру телефона, номеру Комплекта или по штрих-коду комплекта. Поиск по штрих-коду осуществляется сканированием штрих-кода камерой мобильного устройства).

2) При успешном поиске Продавец Торговой точки проверяет корректность найденного Комплекта путем сравнения данных в Мобильном Приложении и на конверте Комплекта.

Примечание:

Если для заключения Абонентского договора используется Комплект с SIM-картой федеральной, то Продавец Торговой точки (вместо проверки, указанной в пп. 3) п. 2.3.1.2 настоящего Приложения) на основе пожеланий потенциального Абонента:

- выбирает Абонентский номер из доступного списка в соответствующем меню в Мобильном приложении;

- выбирает тарифный план из доступных в соответствующем меню в Мобильном приложении.

3) Продавец Торговой точки производит заполнение Абонентского договора без ошибок в строгом соответствии с представленными Абонентом документами с обязательным указанием информации содержащейся в п.1.12 и п.1.13 Договора (в том числе кода Торгового представителя (Продавца Торговой точки), его фамилии и кода Торговой точки, даты и места заключения Абонентского договора).

По факту заполнения каждого из пунктов Абонентского договора Продавец Торговой точки нажимает кнопку «продолжить».

Примечание:

- дата заключения Абонентского договора должна соответствовать дате его подписания Абонентом.

4) Продавец Торговой точки просит потенциального Абонента ознакомиться с Условиями оказания услуг подвижной связи МТС и проставить признаки согласия/не согласия с отдельными пунктами договора путем проставления при необходимости флага (галочки) в соответствующих чек-боксах в Абонентском договоре. После чего нажимает «продолжить».

5) Продавец Торговой точки просит ознакомиться потенциального Абонента с заполненным Абонентским договором на экране мобильного устройства или на экране компьютера.

6) Потенциальный Абонент проверяет корректность внесенных данных.

Если потенциальный Абонент согласен с внесенными данными и условиями Абонентского договора, Продавец Торговой точки распечатывает 2 (два) экземпляра бланка Абонентского договора, проставляет на них собственноручную подпись с расшифровкой и просит потенциального Абонента ознакомиться с заполненным Абонентским договором и произвести подписание каждого экземпляра Абонентского договора собственноручной подписью.

Примечание:

- при проставлении подписей на Абонентском договоре должна использоваться только шариковая ручка;

- подпись Абонента (его Представителя) должна быть внесена во все регламентированные поля, и должна совпадать с подписью в предъявленном документе, удостоверяющем личность, и иметь расшифровку;

- не допускается внесение «от руки» номеров SIM-карты (ICCID) и номеров Абонентского номера (MSISDN) – указанные параметры должны быть только пропечатаны;

- при заполнении бланков Абонентского договора, отпечатанных на копировальной бумаге, перед началом оформления документов необходимо убрать лишние предметы со стола, а после заполнения не оформлять на них другие документы, во избежание появления отпечатков на копиях;

- дата заключения Абонентского договора должна соответствовать дате его подписания Абонентом.

7) После подписания Абонентом Абонентского договора для регистрации Абонентского договора в электронной базе данных МТС продавец Торговой точки нажимает кнопку «зарегистрировать». После нажатия Продавцом Торговой Точки кнопки «зарегистрировать» регистрация Абонентского договора произведена.

8) Продавец Торговой точки передает Абоненту (его Представителю) один экземпляр Абонентского договора (включая SIM-карту, текст Условий МТС и тарифный план), а второй экземпляр подписанного Абонентом договора хранить у себя до момента передачи в Архив в соответствии с Приложением № 3 к Договору.

2.3.2. При заключении Абонентского договора в электронном виде с использованием Мобильного Приложения:

1) проинформировать потенциального Абонента о возможности заключить Абонентский договор в электронном виде (без заполнения единого бумажного носителя), сообщив, что Абонентский договор (экземпляр Абонента) потенциальный Абонент получит на указанный им при заполнении электронной формы Абонентского договора электронный адрес (контактный e-mail) или может загрузить из Личного кабинета портала партнерских отношений МТС.

2) Потенциальный Абонент сообщает о своем согласии на заключение Абонентского договора в электронном виде.

3) Продавец Торговой точки входит под своим логином и паролем в Мобильное Приложение.

4) Продавец Торговой точки выбирает вкладку «продажа» и производит поиск комплекта (поиск возможен по номеру телефона, номеру Комплекта или по штрих-коду комплекта. Поиск по штрих-коду осуществляется сканированием штрих-кода камерой мобильного устройства).

5) При успешном поиске Продавец Торговой точки проверяет корректность найденного Комплекта путем сравнения данных в Мобильном Приложении и на конверте Комплекта.

Примечание:

Если для заключения Абонентского договора используется Комплект с SIM-картой федеральной, то Продавец Торговой точки (вместо проверки, указанной в пп. 5) п. 2.3.2 настоящего Приложения) на основе пожеланий потенциального Абонента:

- выбирает Абонентский номер из доступного списка в соответствующем меню в Мобильном приложении;
- выбирает тарифный план из доступных в соответствующем меню в Мобильном приложении.

6) Продавец Торговой точки производит заполнение Абонентского договора без ошибок в строгом соответствии с представленными Абонентом документами с обязательным указанием информации содержащейся в п.1.12 и п.1.13 Договора (в том числе кода Торгового представителя (Продавца Торговой точки), его фамилии и кода Торговой точки, даты и места заключения Абонентского договора).

По факту заполнения каждого из пунктов Абонентского договора Продавец Торговой точки нажимает кнопку «продолжить».

Примечание:

- дата заключения Абонентского договора должна соответствовать дате его подписания Абонентом.

7) Продавец Торговой точки просит потенциального Абонента ознакомиться с Условиями оказания услуг подвижной связи МТС и проставить признаки согласия/не согласия с отдельными пунктами договора путем проставления при необходимости флага (галочки) в соответствующих чек-боксах в Абонентском договоре. После чего нажимает «продолжить».

8) На основании введенной информации (вышеуказанного пп.6 настоящего подраздела), в Мобильном Приложении формируется Абонентский договор. Продавец Торговой точки запрашивает у потенциального Абонента дополнительную информацию:

- Кодовое слово;
- Контактный e-mail.

Полученные данные Продавец Торговой точки вносит в соответствующие поля Абонентского договора в Мобильном Приложении.

9) Продавец Торговой точки просит ознакомиться потенциального Абонента с заполненным Абонентским договором на экране устройства.

10) Потенциальный Абонент проверяет корректность внесенных данных.

Если потенциальный Абонент согласен с внесенными данными и условиями Абонентского договора, Продавец Торговой точки просит потенциального Абонента произвести подписание Абонентского договора с использованием собственноручной подписи. Подписание осуществляется на экране любого мобильного устройства (либо Продавца, либо потенциального Абонента) с возможностью отправить поставленную подпись в Мобильное Приложение.

Примечание:

подпись Абонента (его Представителя) должна быть внесена во все регламентированные поля, и должна совпадать с подписью в предъявленном документе, удостоверяющем личность, и иметь расшифровку.

11) После подписания Абонентом Абонентского договора для регистрации Абонентского договора в электронной базе данных МТС продавец Торговой точки нажимает кнопку «зарегистрировать». После нажатия Продавцом Торговой Точки кнопки «зарегистрировать» регистрация Абонентского договора произведена.

Сформированный Абонентский договор автоматически направляется в электронный Архив МТС и становится доступен в Личном кабинете Абонента (web-странице на сайте оператора, размещенной по адресу <https://account.b2b.mts.ru/personal>). Если Абонент указал Контактный e-mail, то на этот адрес также направляется сформированный Абонентский договор.

12) Продавец Торговой точки извлекает бумажные экземпляры договора из конверта комплекта и уничтожает (если таковые были в Комплекте).

13) Продавец Торговой точки передает Абоненту SIM-карту, текст Условий МТС и тарифный план.

2.4. В случае отказа лица, выразившего намерение заключить Абонентский договор, от предъявления документов, удостоверяющих личность, или в случае, если предъявленный для заключения Абонентского договора документ очевидно не удостоверяет личность лица, его предъявившего (например, по признаку половой принадлежности), Абонентский договор не заключается.

2.5. При заключении Абонентского договора с Представителем Абонента действующим на основании доверенности, Коммерческий представитель обязуется обеспечить следующее:

а) сверить данные документа, удостоверяющего личность Представителя, с данными Представителя, указанными в доверенности;

б) проверить наличие в доверенности полномочий на заключение договора об оказании услуг связи. Если в доверенности не конкретизирован вид договоров, на заключение которых уполномочен Представитель, общее полномочие на заключение договоров является достаточным;

в) проверить срок действия доверенности. Если в доверенности не указан срок ее действия, то она действительна один год.

г) проверить наличие на доверенности удостоверительной надписи нотариуса (за исключением случаев, если доверенность выдана от имени Абонента - юридического лица его руководителем) и даты ее составления (обязательное условие действительности доверенности);

д) при заполнении Абонентского договора по доверенности указывать: «Иванов И.И., действующий на основании доверенности № ____ от ____».

е) не принимать для заключения Абонентского договора доверенность на получение товарно-материальных ценностей;

ж) при заключении Абонентского договора на бумажном носителе приложить оригинал доверенности или сверенную с оригиналом копию к экземпляру Абонентского договора МТС. При заключении Абонентского договора в электронном виде передать оригинал доверенности или сверенную с оригиналом копию в Архив МТС в соответствии с Приложением №3 настоящего Договора;

з) доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, не применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц.

Доверенность на заключение Абонентского договора от имени юридического лица должна также проверяться Коммерческим представителем на предмет соответствия следующим условиям:

а) наличие полной информации о юридическом лице, выдавшем ее, а именно: полное наименование, местонахождение, ФИО и должность лица, выдавшего доверенность, а также основание, подтверждающее полномочия для выдачи такой доверенности (Устав и пр.). Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

б) доверенность на право получения оборудования составляется по форме М-2 за подписью руководителя юридического лица (иного уполномоченного лица) и главного бухгалтера.

3. Особенности заключения Абонентского договора с физическим лицом (гражданином)

3.1. Абонентский договор может быть заключен только со следующими лицами:

- с лицом, достигшим 18-летнего возраста;
- с лицом в возрасте от 14 до 18 лет – при предъявлении им документов, подтверждающих полную дееспособность, которыми в соответствии со ст. 21, 27 ГК РФ являются свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака либо решение органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным в связи с осуществлением им трудовой деятельности (последнее – только для лиц, достигших 16 лет);
- с лицом в возрасте от 14 до 18 лет (за исключением случаев, указанных в предыдущем абзаце) – только с письменного согласия родителей (усыновителей, опекунов);
- с лицами, не достигшими 14 лет, от их имени Абонентский договор заключают родители, усыновители или опекуны.

Примечание:

с указанными лицами Абонентский договор может быть заключен также через их Представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности.

3.2. При заключении Абонентского договора Абонент должен предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Документами, удостоверяющими личность граждан РФ, являются:

- паспорт гражданина РФ – для всех лиц, достигших 14 лет;
- удостоверение личности моряка (УЛМ) - срок действия 5 лет;
- временное удостоверение личности гражданина РФ по форме № 2П;

для военнослужащих – граждан РФ:

- удостоверение личности военнослужащего РФ + справка (свидетельство) о регистрации по месту жительства по форме № 8 (для офицеров, прапорщиков, мичманов; в настоящее время большинство российских военнослужащих имеют на руках паспорт гражданина РФ, согласно Постановлению Правительства РФ от 12.02.2003 г. № 91 «Об удостоверении личности военнослужащего Российской Федерации»);
- военный билет действующего военнослужащего (для курсантов, солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих службу по призыву или контракту).

Не являются документами, удостоверяющими личность и не могут быть приняты при заключении Абонентского договора служебные удостоверения сотрудников органов государственной власти, справка об освобождении из мест лишения свободы и т.п.

Также не могут быть приняты для удостоверения личности документы со следующими признаками:

- наличие подчисток, исправлений, произвольных записей;
- просрочен срок действия документа;
- переклеена фотография;
- размыта печать.

В соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (далее - №115-ФЗ) **для иностранных граждан документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации, является:**

- дипломатический паспорт / служебный паспорт;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ ((предоставляется иностранному гражданину на 1 год с последующим продлением на каждый срок), в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2001 №274);
- иностранный паспорт;

- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства, являются:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание для лица без гражданства (выдается в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность, в соответствии с №115-ФЗ);
- временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации (документ, выданный лицу без гражданства в подтверждение его личности и временного пребывания в Российской Федерации. Не может быть выдано в форме электронного документа, в соответствии с №115-ФЗ);
- вид на жительство лица без гражданства, в соответствии с №115-ФЗ;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ ((предоставляется лицу без гражданства на 1 год с последующим продлением на каждый срок), в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2001 №274);
- иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Документами, удостоверяющими личность беженцев (иностраннй гражданин или лицо без гражданства), являются:

- свидетельство о регистрации ходатайства о признании беженцем для беженцев, не имеющих статуса беженца (срок действия 3 (три) месяца со дня принятия решения о выдаче свидетельства и может быть продлен еще на месяц) (в соответствии с ФЗ «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1);
- удостоверение беженца в РФ для беженцев (срок действия 3 года и может быть продлен на 1 год) (в соответствии с ФЗ «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1).

В Абонентском договоре с иностранным гражданином или лицом без гражданства должны содержаться сведения о месте его жительства (адрес регистрации в РФ), дате начала срока пребывания/проживания и дате окончания срока пребывания/проживания (такие сведения указываются в Мобильном Приложении). Для указания таких сведений необходимо запросить у него дополнительные документы (на выбор документ, подтверждающий право лица на нахождение на территории РФ):

- отрывная часть бланка уведомления о временном пребывании иностранного гражданина на территории РФ + разрешение на временное проживание (документ, подтверждающий право иностранного гражданина временно проживать в РФ до получения вида на жительство, которое оформляется в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина, выдаётся на срок до 3-х лет);
- миграционная карта с отметкой пограничного органа федеральной службы безопасности о въезде данного иностранного гражданина в РФ или с отметкой территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции о выдаче данному иностранному гражданину миграционной карты, которая должна быть действительна на дату заключения Абонентского договора (если срок ее действия истек, дополнительно запросить предъявление регистрации по месту пребывания). Миграционная карта - документ, содержащий сведения о въезжающих или прибывших в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без гражданства;

- виза;
- вид на жительство иностранного гражданина;
- документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания / проживания в РФ.

Примечание:

В случае отсутствия у иностранного гражданина или лица без гражданства документа, содержащего сведения о его месте жительства (адрес регистрации в РФ), дате начала срока пребывания/проживания и дате окончания срока пребывания/проживания, запросить предоставление таких данных иным способом (такие сведения указываются в Абонентском договоре и в Мобильном Приложении).

Для граждан Республики Беларусь, прибывших в РФ в безвизовом режиме и находящихся в РФ не более 90 дней с даты въезда в РФ, не требуется регистрация в органах УФМС РФ по месту пребывания. Документами, удостоверяющими личность граждан Республики Беларусь, являются:

- паспорт гражданина Республики Беларусь (на весь период действия документа);
 - служебный паспорт Республики Беларусь;
 - дипломатический паспорт Республики Беларусь;
- или
- национальное удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее).

3.3. Контактные телефоны, адрес электронной почты заполняются Продавцом торговой точки со слов Абонента. Дополнительный номер контактного телефона (мобильный или фиксированный) и/или e-mail указываются Абонентом для получения информации об акциях и специальных предложениях МТС, а также для целей обслуживания.

4. Особенности заключения Абонентского договора с юридическим лицом (организацией)

4.1. Абонентский договор должен заключаться руководителем организации, либо Представителем в соответствии с п. 2.5 настоящего Приложения.

4.2. Представлять юридическое лицо без доверенности могут лица, уполномоченные на это учредительными документами. Документами, подтверждающими полномочия таких лиц при заключении Абонентского договора, являются: протокол об избрании (либо решение учредителя), приказ о назначении данного лица на соответствующую должность. Для государственных и муниципальных предприятий документом, подтверждающими указанные выше полномочия, является приказ о назначении на соответствующую должность.

4.3. Абонентский договор от имени юридического лица может заключаться руководителем филиала (представительства) юридического лица на основании доверенности, выданной руководителем юридического лица, в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом или Положением о филиале (представительстве).

Для заключения Абонентского договора и совершения каких-либо действий по Абонентскому договору любому сотруднику филиала (представительства) в порядке передоверия должна быть выдана доверенность руководителем данного филиала (представительства).

4.4. При заключении Абонентского договора Коммерческий представитель обязан получить от Абонента следующие документы:

- Документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного на заключение Абонентского договора в интересах юридического лица и представление интересов юридического лица при заключении Абонентского договора (Протокол об избрании (решение учредителя), приказ о назначении данного лица на соответствующую

должность (выписку, либо копию, удостоверенную подписью руководителя), доверенность и т.д.);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или его нотариально удостоверенную копию/ Лист записи ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица (нотариально удостоверенную копию).

5. Особенности заключения Абонентского договора с индивидуальным предпринимателем

5.1. Абонентский договор может заключаться с индивидуальным предпринимателем, либо с его Представителем (с учетом п. 2.5 настоящего Приложения) при наличии документа, удостоверяющего личность.

5.2. При заключении Абонентского договора Коммерческий представитель обязан получить от индивидуального предпринимателя либо его Представителя следующие документы: свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или его нотариально удостоверенную копию/Лист записи ЕГРИП или его нотариально удостоверенную копию.

**Порядок взаимодействия по представлению Абонентских договоров
и иных документов в Архив**

Учитывая заинтересованность МТС, как оператора связи, в обеспечении сохранности оригиналов Абонентских договоров, доверенностей (оригинал или сверенная с оригиналом копия) уполномоченных представителей Абонента и иных документов, подписанных с Абонентами, Стороны согласовали следующий порядок взаимодействия МТС и Коммерческого представителя в части передачи (представлений) Коммерческим представителем в Архив МТС вышеуказанных документов:

1. Порядок взаимодействия по представлению Абонентских документов в Архив.

1.1. В срок, установленный Федеральным законом № 126-ФЗ от 07.07.2003 г. «О связи», Коммерческий представитель обязуется направлять оригиналы Абонентских договоров и иных документов, подписанных, принятых или иным образом обработанных Коммерческим представителем, в Архив через пункт сбора документов Транспортной компании.

Под Транспортной компанией понимается организация, привлеченная МТС для целей сбора от Коммерческого представителя, консолидации и передачи в Архив оригиналов Абонентских договоров и иных документов, подписанных с Абонентами.

Полный список всех пунктов сбора документов опубликован на интернет-сайте Транспортной компании

При этом, срок передачи в Архив оригиналов Абонентских договоров и иных документов, указанный в первом абзаце п. 1.1 настоящего Приложения, определяется датой поступления документов в Архив.

1.2. При возникновении обстоятельств, препятствующих доставке Абонентских документов в Архив через Транспортную компанию в сроки, указанные в п.1.1 настоящего Приложения, Коммерческий представитель не позднее 3 (Трёх) рабочих дней уведомляет об этом МТС. При этом новый срок доставки Абонентских документов в любом случае не должен превышать срока, указанного в п. 1.1. настоящего Приложения. Уведомление направляется в письменной форме, или по электронной почте, или по факсу, или иным способом на номер/адрес, приведенный в разделе Договора, в котором указаны адреса и реквизиты Сторон.

1.3. При подготовке оригиналов Абонентских документов к представлению в Архив Коммерческий представитель обязуется:

1.3.1. комплектовать все документы в пачки по двум типам:

- Абонентский договоры,
- прочие документы (сервисные заявления на оказание услуг, акты оказанных услуг, дополнительные соглашения и т.д.);

1.3.2. комплектовать документы в едином порядке по 500 (Пятьсот) документов в одной пачке или менее при недостаточности документов для комплектации пачки в указанном количестве;

1.3.3. комплектовать в пачки документы, относящиеся к одному Отчетному периоду;

1.3.4. не скреплять документы металлическими скобами или скрепками, не сшивать, не пачкать, не разрывать, не деформировать, не скручивать и не складывать пополам;

1.3.5. обеспечить наличие на Абонентском договоре номера договора в следующем виде: 8970101001010101010-1 (последнее число обозначает контрольное значение ICCID); указанный формат не может быть изменен Коммерческим представителем без согласования с МТС в установленном Договором порядке.

1.4. Подготовленные Коммерческим представителем в соответствии с п. 1.3 настоящего Приложения Абонентские документы аккуратно комплектуются по пачкам. Далее Коммерческий представитель упаковывает пачки в сейф-пакеты отдельно друг от друга, внутри каждого сейф-пакета Коммерческий представитель вкладывает заполненный титульный лист первичного представления документов в Архив по форме Приложения № 1 к настоящему Приложению и запечатывает сейф-пакет. Копия титульного листа размещается в прозрачном кармане каждого сейф-пакета заполненной стороной наружу под

сопроводительной накладной. Если в рамках одного отправления формируется несколько сейф-пакетов (два и более), то для каждого сейф-пакета Коммерческий представитель распечатывает отдельный уникальный Титульный лист со своим порядковым номером места и уникальным штрих-кодом.

1.5. Доставка Абонентских документов в пункт сбора документов Транспортной компании осуществляется силами и за счет Коммерческого представителя.

1.6. Факт представления Коммерческим представителем сейф-пакетов с оригиналами документов в пункт сбора документов Транспортной компании фиксируется путем подписания уполномоченными представителями Транспортной компании и Коммерческого представителя сопроводительной накладной по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Приложению. Накладная предварительно выгружается и распечатывается Коммерческим представителем самостоятельно в Личном кабинете Транспортной компании. Накладная для каждого отправления распечатывается Коммерческим представителем в количестве, рассчитанном следующим образом:

Количество накладных = 3 (Три) шт. + X шт.

где число «X» – это переменное значение, равное общему количеству передаваемых в Транспортную компанию сейф-пакетов в рамках одного отправления.

Для каждого отправления обязательно выполняется следующее правило:

- два подписанных экземпляра накладной уполномоченное лицо Коммерческого представителя передаёт в Транспортную компанию;
- один подписанный экземпляр накладной Транспортная компания возвращает уполномоченному лицу Коммерческого представителя;
- в прозрачном кармане каждого сейф-пакета размещается по одному подписанному экземпляру накладной заполненной стороной наружу над титульным листом.

1.7. По факту доставки, регистрации и технической обработки Абонентских документов Архив осуществляет сканирование, индексацию и архивирование всех документов, поступивших в Архив от Коммерческого представителя. После сканирования документов Архив вправе осуществить проверку качества оформления документов и проверить наличие обязательной информации в каждом документе (наличие / отсутствие). В качестве критерия корректного заполнения документа принимается наличие обязательной информации в анализируемой области сканированной копии документа. Абонентские договоры без номера SIM-карты (ICCID) или с неверным номером SIM-карты (ICCID), документы, в которых отсутствует обязательная информация (ее часть), признаются некорректными. К обязательной информации относится (включая, но не ограничиваясь): место заключения Абонентского договора, подписи Сторон (Коммерческого представителя и Абонента), номер SIM-карты (ICCID), номер мобильного телефона Абонента (MSISDN), информация о Тарифном плане, персональные данные Абонента (ФИО, дата рождения, место рождения, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; наименования организации, место нахождения, ОГРИП-для ИП, ОГРН, ИНН – для юридического лица). Ключевые поля в документах: номер SIM-карты (ICCID) и номер мобильного телефона (MSISDN) должны полностью соответствовать установленному Договором и настоящим Приложением формату. После проверки качества оформления документов Архив по результатам Отчетного периода готовит электронный Реестр документов за соответствующий Отчетный период по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Приложению, в котором в том числе указывает статус проверенного документа (корректный или некорректный).

1.8. Коммерческий представитель вправе обеспечить присутствие уполномоченных представителей в МТС при составлении Реестра Архивом. В случае если Коммерческий представитель не обеспечивает присутствие уполномоченных представителей в МТС при составлении такого Реестра Архивом, содержащиеся в нем сведения являются надлежащим, достоверным и бесспорным показателем соответствия Абонентских договоров требованиям, указанным в пп. 2 п. 1.6 Приложения № 7 к Договору.

В любом из указанных случаев Коммерческий представитель не вправе ссылаться на факт не присутствия своего представителя при составлении Реестра документов за Отчетный период, как на доказательство своих требований и/или возражений к такому Реестру.

1.9. В случае присутствия при составлении Реестра уполномоченное лицо Коммерческого представителя обязуется подписать Акт о составлении Реестра за соответствующий Отчетный период, составленный Архивом по факту приемки от Коммерческого представителя документов по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Приложению (далее – Акт о составлении Реестра).

Подписанный уполномоченным лицом Коммерческого представителя в соответствии с настоящим пунктом Приложения Акт о составлении Реестра за соответствующий Отчетный период означает, что Реестр за указанный в таком акте Отчетный период был составлен Архивом в присутствии и под контролем Коммерческого представителя, что Коммерческий представитель полностью согласен с его содержанием и не имеет каких-либо возражений или претензий к МТС в связи с составлением Реестра.

Один экземпляр указанного Акта о составлении Реестра за соответствующий Отчетный период передается МТС уполномоченному лицу Коммерческого представителя, присутствовавшему при составлении Реестра документов непосредственно после его составления.

2. Прочие положения

2.1. Все лица, осуществляющие представление Абонентских договоров и иных документов в Архив через пункты сбора документов Транспортной компании, считаются наделенными Коммерческим представителем полномочиями на осуществление всех фактических и юридических действий, предусмотренных настоящим Приложением.

При неисполнении Коммерческим представителем обязанности, указанной в п. 5.18 Договора, Коммерческий представитель не вправе ссылаться на отсутствие у лица, осуществляющего представление оригиналов документов в пункты сбора документов Транспортной компании, полномочий для подписания предусмотренных настоящим Приложением документов, как на доказательство своих возражений и требований к таким документам.

2.2 МТС гарантирует заключение всех необходимых соглашений с Транспортной компанией в целях реализации условий настоящего Приложения.

2.3 МТС имеет право в одностороннем порядке изменять порядок взаимодействия по передаче (представлению) документов в Архив в случае изменения адреса Архива, условий сбора документов, консолидации и передачи документов в Архив. МТС отправляет уведомление об этом Коммерческому представителю за 10 (Десять) дней в письменной форме или по электронной почте, или по факсу, или иным способом на номер / адрес, приведенный в разделе Договора, в котором указаны адреса и реквизиты Сторон.

Во всем остальном, что специально не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора.

Приложение № 1
к Договору коммерческого представительства
№ D200262543-01 от 19.08.2020 г.

Наименование Коммерческого представителя	
Код Коммерческого представителя OEBS (договор)	
Адрес Коммерческого представителя	
Контактный телефон / e-mail	
Регион	

Титульный лист первичного представления документов в Архив

ОБРАЗЕЦ
[ШК]

уникальный штрих-код сейф-пакета

[*1234567890987654320101*]

цифровое значение штрих-кода

содержит [код дилера OEBS][дата/(время)][номер места/кол-во мест]

[ГГГГ].[ММ].[ДД].[ЧЧ].[ММ].

Дата/время формирования сейф-пакета

Сейф-пакет [01/01]

номер места/количество мест

Приложение № 2
к Приложению № 3
к Договору коммерческого представительства
№ D200262543-01 от 19.08.2020 г.

Акт

о составлении Реестра за _____ (Отчетный период)
« ____ » _____ 20__ г.

МТС, в лице _____ (указать ФИО, должность), действующего на основании _____, и _____ (Коммерческий представитель) в лице _____ (указать ФИО, должность), действующего на основании _____, составили настоящий Акт о том, что Архивом в присутствии уполномоченного лица Коммерческого представителя произведена опись Абонентских договоров и иных документов, представленных Коммерческим представителем в _____ 20__ г. (указать месяц представления), по итогам которой Архив готовит Реестр документов за _____ (Отчетный период).

Коммерческим представителем представлено в Архив:

1. _____) Абонентских договоров;
2. _____) иных документов;

Подписание настоящего Акта уполномоченным лицом Коммерческого представителя означает отсутствие у последнего каких-либо возражений к составленному Архивом Реестру документов за Отчетный период проверенных и зарегистрированных документов, в том числе в части полноты информации обо всех принятых Архивом от Коммерческого представителя оригиналов документов.

от МТС:

от Коммерческого представителя:

м.п.

м.п.

Реестр Абонентских документов
за Отчетный период _____ 20__

[illegible]

Приложение № 4
к Договору коммерческого представительства
№ D200262543-01 от 19.08.2020 г.

Товарная накладная Транспортной компании:

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТПРАВИТЕЛЕМ					
1. ОТПРАВКА				4. СТРАХОВАНИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ	
Ф.И.О. отправителя				номер пакета	
Наим. Орг-ции				☐ Да / Yes ☒ Нет / No Страховая сумма	
Код подразделения				Страховой взнос	
Страна РОССИЯ Город Область Район Адрес				номер заказа (документа основания)	
Тел. №				6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ	
2. НАЗНАЧЕНИЕ				☒ ОТПРАВИТЕЛЕМ ☒ НАЛИЧНЫЕ ☐ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ☐ ДОГОВОР ☐ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ☐ ГАР. ПИСЬМО	
Ф.И.О. получателя				5. ОТПРАВЛЕНИЕ С ОБЪЯВЛЕННОЙ ЦЕННОСТЬЮ	
Наим. Орг-ции				☐ Да / Yes ☒ Нет / No Сумма объявленной ценности	
Код подразделения				код плательщика (номер договора)	
Страна РОССИЯ Город Область Район Адрес				8. ИТОГ К ОПЛАТЕ	
Тел. №				Срочная	
3. ОПИСАНИЕ ВЛОЖИМОГО				9. ПРИМЕЧАНИЕ:	
Общее описание вложения				до двери	
Кол-во мест				10. ПРИЕМ ОТПРАВЛЕНИЯ:	
Вес (кг)				Дата Время	
Габариты (см x см x см)				Ф. И. О. Сотрудника Курьер-Сервис Подпись	
Всего				11. ИНФОРМАЦИЯ О ВРУЧЕНИИ ОТПРАВЛЕНИЯ:	
Стоимость для таможи/Валюта				Дата Время	
Я подтверждаю, что информация на накладной является полной и точной. С основными условиями пересылки я ознакомлен.				Ф.И.О. Получателя	
ФОРМА 2 НАКЛАДНАЯ Подпись отправителя				Подпись получателя Должность	
				Ф. И. О. Сотрудника Курьер-Сервис	
				12. ИНФОРМАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА:	
				Ф.И.О. заказчика Подпись заказчика	

Экземпляр исполнителя

Порядок проверки исполнения условий договора коммерческого представительства.

Настоящий Порядок проверки исполнения условий Договора разработан в целях единого и правильного фиксирования МТС фактов нарушения Коммерческим представителем условий Договора, а также применения прав МТС по наложению на Коммерческого представителя штрафных санкций за нарушение требований Договора (договорная неустойка) в установленных Договором случаях.

1. Общие положения

1.1. Проверка исполнения Коммерческим представителем условий Договора (далее - Проверка) может проводиться МТС в любое время в течение срока действия настоящего Договора, а также после прекращения его действия независимо от оснований такого прекращения.

1.2. Основанием для проведения Проверки, может являться любая информация, содержащаяся в обращении Абонента или иного заинтересованного лица, из которого может следовать факт нарушения Коммерческим представителем условий Договора (заявление о непричастности к Абонентскому договору, данные составленного Архивом Реестра и пр.), а также предписания контролирующих государственных органов, судебные решения и проч.

Проверка может быть проведена МТС исключительно по собственному усмотрению независимо от наличия каких-либо оснований для ее проведения.

2. Оформление результатов Проверки

2.1. Стороны договорились, что решение о нарушении Коммерческим представителем условий Договора по результатам Проверки принимается МТС без участия Коммерческого представителя в соответствии с п. 2.1.1, 2.1.2 настоящего Приложения.

2.1.1. МТС вправе доказывать факты нарушения Коммерческим представителем условий Договора любыми законными способами (независимо от их упоминания в настоящем Приложении или Договоре) с использованием любых документов, сведений и материалов, включая, но не ограничиваясь:

- визуальное исследование Абонентских документов на предмет их соответствия требованиям к письменной форме Абонентского договора и образцу его заполнения, установленным Приложением № 2 к Договору;
- сверку сведений о заключенных Коммерческим представителем в соответствующем Отчетном периоде Абонентских договорах или подключенных Услугах, содержащихся в электронной базе МТС и в Реестре и т.д. Результаты указанной сверки прилагаются МТС к соответствующему Акту о нарушениях;
- фото-, видео- и аудиоматериалы;
- свидетельские показания;
- «контрольная закупка» и т.д.

2.1.2. Для вынесения МТС решения о признании Абонентского договора Фиктивным договором Стороны согласовали следующие критерии (доказательства) фиктивности, признаваемые достаточными:

- визуальное несовпадение подписи Абонента на Абонентском договоре, от заключения которого отказывается Абонент, с подписью на предъявляемых документах и на других признаваемых им Абонентских договорах (и заявлениях по признаваемым договорам), а также на заявлении о непричастности Абонента к Абонентскому договору;

- идентификационные данные Абонента в Абонентском договоре, от факта заключения которого отказывается Абонент, указаны не полностью или не корректно (т.е. отличаются от данных, указанных в паспорте; не совпадают с паспортными данными Абонента);
- наличие свидетельства о смерти Абонента, подтверждающего, что смерть Абонента наступила до заключения Абонентского договора;
- предоставление Абонентом доказательств невозможности оформления Абонентского договора в указанном месте в дату заключения Абонентского договора (командировка, госпитализация и т.п.);
- вступившее в силу решение суда, в котором делается вывод о том, что лицо, указанное в качестве Абонента, Абонентский договор не заключало;
- указанные в Абонентском договоре данные об Абоненте фактически не существуют (т.е. не принадлежат какому-либо реальному лицу). Основанием для применения этого критерия является, в т.ч., и полученный отрицательный результат проверки паспортных данных на государственных ресурсах (ЕСИА, СМЭВ, гос. услуги);
- для заключения Абонентского договора использованы паспортные данные (серия, номер), принадлежащие другому лицу;

Решение о фиктивности Абонентского договора может оформляться МТС в виде заключения, составленного по форме Приложения 2 к настоящему Приложению и подписанного ответственным сотрудником МТС (далее – Заключение о фиктивности). Заключение о фиктивности прилагаются МТС к соответствующему Акту о нарушениях.

При этом Стороны договорились, что в случае возникновения между сторонами споров о фиктивности Абонентского договора, мнение МТС в отношении данного вопроса имеет приоритетное значение по сравнению с мнением Коммерческого представителя, в том числе для привлечения Коммерческого представителя к ответственности, пересчету и возврату вознаграждения, выплаченного Коммерческому представителю.

2.2. Результаты Проверки при выявлении нарушений условий Договора оформляются путем составления МТС в одностороннем порядке Акта о выявленных нарушениях (ранее и далее – Акт о нарушениях).

Стороны договорились, что Акт о нарушениях, подготовленный МТС по итогам Проверки, признается Сторонами надлежащим, достаточным и бесспорным подтверждением факта нарушения Коммерческим представителем условий Договора, а также основанием для применения последствий, предусмотренных п. 1.6 Приложения № 7 к Договору и разделом 8 Договора.

2.3. Акт о нарушениях, направляется МТС Коммерческому представителю в течение 20 (Двадцати) дней с даты его составления.

3. Прочие условия

3.1. Коммерческий представитель вправе направить МТС запрос документов или иных дополнительных доказательств, подтверждающих факты нарушения им условий Договора, что не исключает применения или приостановления применения МТС последствий, указанных в п. 1.6 Приложения № 7 к Договору и разделе 8 Договора. МТС обязуется предоставить письменный ответ на запрос Коммерческого представителя в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты его получения.

При этом Коммерческий представитель соглашается с тем, что указанные в настоящем пункте сведения и материалы могут быть представлены МТС только в случае, если это не повлечет нарушение со стороны МТС требований действующего законодательства РФ и законных интересов третьих лиц.

3.2. Положения настоящего Приложения, касающиеся признания Абонентского договора фиктивным, распространяются в применимой части на случаи нарушения Коммерческим представителем аналогичных требований к оформлению дополнительных соглашений или заявлений Абонентов.

3.3. Положения настоящего Приложения не применяются к отношениям Сторон в связи с проведением проверок деятельности Торговых точек, их оформления, Проверок знаний Продавцов Торговых точек и исполнения Коммерческим представителем иных обязанностей, приведенных в Приложении № 8 к Договору.

Приложение № 1
к Приложению № 4
к Договору коммерческого представительства
№ D200262543-01 от 19.08.2020 г.

АКТ о выявленных нарушениях
к Договору коммерческого представительства № _____ от «__» _____ 20__ г.

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Настоящий акт составлен Публичным акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы» (далее – МТС), в лице _____ (указать ФИО, должность), действующего на основании _____, в соответствии с п/п. 2.2 Приложения № 4 к Договору коммерческого представительства № _____ от «__» _____ 201__ (далее – Договор), заключенному между МТС и _____ (указать название организации Коммерческого представителя) (далее - Коммерческий представитель), о том, что по результатам проверки за _____ 20__ г. (указать месяц) МТС были выявлены следующие нарушения Коммерческим представителем условий Договора:

1.

№ п/п	Нарушение		Штрафы		Убытки	
	Описание	Кол-во, шт.	Пункт Договора – основание для начисления штрафа	Сумма штрафов, руб.	Пункт Договора – основание для расчета убытков	Сумма убытков, руб.
1.1	Абонентские договоры, заключенные с нарушением требований к письменной форме Абонентских договоров					
1.2	Абонентские договоры, не переданные в Архив (результаты сверки данных электронной базы МТС и реестра Архива на ____ л. прилагаются)					
1.3	Абонентские договоры, в отношении которых не внесены сведения об Абонентском договоре (результаты сверки данных электронной базы МТС и реестра Архива на ____ л. прилагаются)					
1.4	Заключено Фиктивных договоров (Заключение о фиктивности на _ л. и реестр Фиктивных договоров на ____ л. прилагаются)					
1.5	_____(указать иное нарушение, если есть)					
ИТОГО			X		X	

ИТОГО сумма штрафов в соответствии с настоящим пунктом настоящего Акта составляет _____ руб. (сумма прописью).

По состоянию на дату составления настоящего Акта размер убытков, причиненных Коммерческим представителем МТС в связи ненадлежащим выполнением поручения по Договору и подлежащих возмещению Коммерческим представителем МТС в соответствии с настоящим пунктом настоящего Акта, составляет _____ руб. (сумма прописью).

2. В соответствии с п. 8.18 Договора МТС заявляет о зачете сумм штрафов и убытков, указанных в п. 1 настоящего Акта, путем уменьшения вознаграждения, причитающегося к выплате Коммерческому представителю за _____ (указать Отчетный период). В случае, если суммы вознаграждения за указанный Отчетный период недостаточно для зачета сумм штрафов и убытков, указанных в п. 1 настоящего Акта, зачет оставшейся суммы будет осуществлен за счет уменьшения суммы вознаграждения в будущих периодах. (данный пункт включается в случае необходимости).

Примечание (подлежит удалению при составлении акта):

- 1. Перечень выявленных нарушений и подтверждающих документов приведен для примера, указывается исходя из фактических обстоятельств, лишние строки подлежат удалению при составлении акта.*
- 2. Текст в скобках, выделенный курсивом, подлежит удалению при составлении акта.*

от МТС:

М.П.

ОБРАЗЕЦ

**Приложение № 2
к Приложению 4
к Договору коммерческого представительства
№ D200262543-01 от 19.08.2020 г.**

Коммерческому представителю

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о признании фиктивными Абонентских договоров по договору
коммерческого представительства № _____ от «___» _____ 20__ г.**

В связи с установлением в соответствии с Договором коммерческого представительства № _____ от «___» _____ 20__ г. (далее – Договор) фактов того, что лицо, указанное в качестве Абонента в договоре об оказании услуг связи, заключенном Вашей организацией от имени МТС в связи с исполнением обязанностей по Договору (далее – Абонентский договор), такой Абонентский договор не заключало, а также что при исполнении предусмотренного Договором поручения были использованы персональные данные лиц, не существующих в действительности или несуществующие персональные данные, Абонентские договоры, перечисленные в прилагаемом к настоящему заключению реестре, признаны фиктивными.

Реестры Абонентских договоров, признанных фиктивными, с указанием способа определения, согласно Приложению № 4 к Договору прилагается на _____ (_____) листах.

Дата составления заключения: «___» _____ 20__ г

МТС

_____/ _____/

**РЕЕСТР
фиктивных договоров**

№	Номер Абонентского договора, дата заключения	Месяц/год внесения сведений в базу МТС/передачи в Архив	Месяц/год проверки
1			
2			
3			
4			
...			

ОБРАЗЕЦ

СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (далее – Соглашение)

1. Общие положения

1.1. Стороны при обработке персональных данных (далее – **ПДн**) потенциальных Абонентов / Абонентов обязуются руководствоваться условиями Договора и настоящего Соглашения, требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – **Закон № 152-ФЗ**), а также положениями иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере персональных данных и защиты информации.

1.2. В случае совершения Коммерческим представителем действий по обработке ПДн потенциальных Абонентов / Абонентов для реализации целей обработки ПДн и в объеме, которые были установлены МТС, такие правоотношения, в соответствии с требованиями части 3 статьи 6 Закона № 152-ФЗ, следует рассматривать как поручение МТС обработки ПДн Коммерческому представителю.

1.3. МТС выступает оператором ПДн, а Коммерческий представитель выступает в качестве лица, осуществляющего обработку ПДн потенциальных Абонентов / Абонентов по поручению МТС.

2. Цели обработки ПДн и перечень ПДн

2.1. МТС поручает Коммерческому представителю обработку ПДн для реализации следующих целей:

- исполнения обязательств Сторон по Договору коммерческого представительства;
- совершения Коммерческим представителем действий по привлечению потенциальных Абонентов для последующего заключения Абонентских договоров;
- заключения, исполнения, изменения, расторжения Абонентских договоров, заключенных между Абонентом и МТС.

2.2. Коммерческий представитель не вправе выходить за пределы установленных настоящим пунктом целей. При нарушении данного обязательства Коммерческий представитель будет являться оператором ПДн и обязуется самостоятельно обеспечивать правомерность обработки ПДн.

2.3. МТС поручает Коммерческому представителю обработку следующих ПДн потенциальных Абонентов / Абонентов (представителей Абонентов), перечень которых установлен пунктами 1.12 и 1.13 Договора (в том числе фамилию, имя, отчество; дата и место рождения; пол; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа; наименование органа, выдавшего документ; дата выдачи документа; код подразделения); адрес регистрации и адрес фактического места жительства; ИНН; СНИЛС; сведения о пребывании / проживании на территории РФ (для нерезидентов); вид документа и номер документа (виза/миграционная карта/другое) – для нерезидента; дата начала и окончания срока пребывания / проживания (для нерезидентов); ОГРНИП; образец подписи; сведения об Абонентском договоре и его условиях; абонентский номер; адрес электронной

почты, а также иные сведения, которые могут стать известными Коммерческому представителю при исполнении Договора коммерческого представительства.

3. Перечень действий (операций) по обработке ПДн

3.1. МТС поручает Коммерческому представителю обработку ПДн как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых средств, путем совершения следующих действий (операций) - сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение ПДн.

4. Обязанности Коммерческого представителя

4.1. Коммерческий представитель обязуется:

4.1.1. соблюдать принципы и правила обработки ПДн, предусмотренные Законом № 152-ФЗ;

4.1.2. соблюдать конфиденциальность ПДн и принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн.

4.1.3. Обеспечение безопасности ПДн при их обработке в информационных системах персональных данных Коммерческого представителя (далее – ИСПДн), в том числе должно достигаться:

- определением угроз безопасности ПДн;
- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, соответствующих 3-му уровню защищенности (или более высокому уровню защищенности, если это будет исходить из категорий, обрабатываемых ПДн, их количеству и типу актуальных угроз);
- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;
- проведением оценки эффективности принимаемых Коммерческим представителем мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн;
- обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на ИСПДн и по реагированию на компьютерные инциденты в них;
- восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- установлением правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн;
- обеспечением контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня защищенности ИСПДн.

4.1.4. принимать меры, установленные статьей 18.1. Закона № 152-ФЗ, в том числе:

- назначить ответственного за организацию ПДн;
- издать документы, определяющие политику в отношении обработки ПДн, локальные акты по вопросам обработки ПДн;
- осуществлять внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки ПДн Закону № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите ПДн, политике в отношении обработки ПДн, локальным актам;
- организовать ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями Закона № 152-ФЗ, в том числе требованиями к защите ПДн, документами,

определяющими политику в отношении обработки ПДн, локальными актами по вопросам обработки ПДн, и (или) обучение указанных работников;

4.1.5. предоставить МТС документы и иную информацию, подтверждающую принятие Коммерческим представителем мер и соблюдение обязанности по обеспечению безопасности ПДн, а также документов, подтверждающих принятие Коммерческим представителем мер, предусмотренных статьей 18.1. Закона № 152-ФЗ, в течение 5 дней с даты поступления запроса МТС, а также иную информацию относительно обработки ПДн в сроки, указанные в таком запросе.

4.1.6. осуществлять обработку ПДн только с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено Договором;

4.1.7. в случае установления Коммерческим представителем факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) ПДн, уведомить МТС о произошедшем инциденте; предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов ПДн; предполагаемой вреде, нанесенном правам субъектов ПДн; о принятых мерах по устранению последствий соответствующего инцидента не позднее 12 (двенадцати) часов с момента его выявления. Дополнительно уведомить МТС о результатах проведенного Коммерческим представителем внутреннего расследования выявленного инцидента и предоставить сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного инцидента (при наличии такой информации) в течение 48 (сорока восьми) часов с момента его выявления.

4.1.8. осуществлять блокирование, уточнение ПДн, прекращение обработки ПДн, уничтожение (удаление) ПДн и/или обеспечивать блокирование, уточнение ПДн, прекращение обработки ПДн, уничтожение (удаление ПДн) (если обработка ПДн осуществляется третьим лицом, привлеченным Коммерческим представителем) на основании полученных от МТС указаний, в сроки, указанные в таких указаниях МТС;

5. Порядок взаимодействия с субъектами ПДн и уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн (Роскомнадзором)

5.1. При получении Коммерческим представителем от Роскомнадзора (иного органа государственной власти) запроса (требования) информации об обработке ПДн конкретного субъекта ПДн или при получении от субъекта ПДн (его представителя) запроса (требования) информации, касающейся обработки его ПДн, отзыва согласия на обработку ПДн, требования о прекращении обработки ПДн:

5.1.1. Коммерческий представитель обязуется принять такой запрос от имени МТС (проставив соответствующую отметку о принятии запроса) и не позднее дня, следующего за днем принятия запроса, направить его отсканированную копию по электронной почте в адрес Единого центра клиентского бэк-офиса МТС:

Москва
Центр
Поволжье
Северо-запад
Сибирь
Юг
Урал
Дальний восток

оригинал такого запроса передать в Архив.

5.1.2. по результатам рассмотрения запроса/отзыва/требования, МТС в течение 6 (шести) рабочих дней вправе дать обязательные для исполнения Коммерческим представителем

указания, в том числе о необходимости прекращения обработки ПДн, уничтожения (удаления) ПДн, а Коммерческий представитель обязуется исполнить такие указания в течение сроков, предусмотренных в таком указании;

5.1.3. в случае, если МТС не были даны обязательные указания в срок, указанный в п. 5.1.2. Соглашения, Коммерческий представитель вправе самостоятельно дать ответ на запрос/отзыв/требование.

5.2. При поступлении в адрес Коммерческого представителя запроса (обращения) от Роскомнадзора или от субъекта ПДн, содержащего факт неправомерной обработки ПДн, либо факт обработки неточных ПДн:

5.2.1. Коммерческий представитель с момента получения такого запроса (обращения) и на период проведения проверки МТС (до момента поступления указаний от МТС), обязуется обеспечить блокирование ПДн указанного субъекта ПДн;

5.2.2. Далее Стороны действуют в порядке, установленном пунктами 5.1.1 - 5.1.3 настоящего Соглашения.

6. Гарантии по обеспечению правомерности обработки ПДн

6.1. Коммерческий представитель гарантирует МТС наличие соответствующих правовых оснований на передачу Коммерческим представителем ПДн потенциальных Абонентов / Абонентов в адрес МТС. Коммерческий представитель обязуется за собственный счет обеспечить для МТС отсутствие любых претензий (требований), связанных с неправомерной обработкой ПДн. В случае нарушения указанной гарантии Коммерческий представитель возмещает МТС убытки.

7. Порядок привлечения третьих лиц к обработке ПДн

7.1. Коммерческий представитель вправе привлекать к обработке ПДн третьих лиц, только после получения согласия (поручения на привлечение третьего лица) от МТС.

7.2. Если Коммерческий представитель получил согласие МТС на привлечение третьих лиц, Коммерческий представитель обязуется заключить с третьим лицом соглашение, которое должно включать в себя аналогичные требования, ограничения и условия обработки ПДн, которые содержатся в настоящем Соглашении. Коммерческий представитель по запросу МТС, обязуется в течение 5 дней предоставить МТС копию соглашения, заключенного между Коммерческим представителем и третьим лицом.

7.3. В случае истечения сроков действия настоящего Соглашения, либо наступления одного из условий, изложенных в пункте 8.1. Соглашения, Коммерческий представитель обязуется обеспечить прекращение обработки ПДн, осуществляемой третьим лицом, а также обеспечить их уничтожение. Коммерческий представитель обязуется предоставить МТС документы или иную информацию однозначно подтверждающую факт прекращения обработки ПДн и их уничтожения третьим лицом.

7.4. Коммерческий представитель несет ответственность перед МТС за все действия и / или бездействие третьего лица в отношении ПДн.

8. Сроки обработки ПДн

8.1. Коммерческий представитель обязуется прекратить обработку ПДн и/или обеспечить ее прекращение (в случае привлечения к обработке ПДн третьего лица) и уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение (в случае привлечения к обработке ПДн третьего лица) в срок, не превышающий 30-ти календарных дней или в сроки, установленные в уведомлении МТС, при наступлении одного из следующих событий:

- прекращение действия Соглашения или Договора;
- получение Коммерческим представителем от МТС уведомления о необходимости прекращения обработки ПДн;

– достижение Коммерческим представителем заявленных МТС целей обработки ПДн или утраты необходимости в достижении такой цели.

9. Ответственность

9.1. В случае нарушения Коммерческим представителем, т.е. неисполнения или ненадлежащего исполнения Коммерческим представителем какого-либо из предусмотренных Соглашением обязательств, Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый факт нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения), а также потребовать от Коммерческого представителя возмещения в полном размере всех понесенных МТС убытков и расходов, в том числе в связи с заявленными претензиями (исками).

10. Срок действия Соглашения

10.1. Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

11. Заключительные положения

11.1. С даты подписания настоящего Соглашения, все иные соглашения/поручения, регламентирующие вопросы обработки и/или защиты персональных данных, к отношениям Сторон по Договору не применяются, если иное прямо не указано в таком соглашении/поручении.

Приложение № 6
к Договору коммерческого представительства
№ D200262543-01 от 19.08.2020 г.

Отчет о выполнении поручения (Акт оказанных услуг) № _____
к Договору коммерческого представительства
№ _____ от «__» _____ 20__ г.

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Мы, ниже подписавшиеся, _____, именуемое в дальнейшем Коммерческий представитель, в лице _____, действующего на основании _____, и Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», именуемое в дальнейшем МТС, в лице _____, действующего на основании _____, согласно Договору коммерческого представительства № _____ от «__» _____ 20__ г. (далее – Договор) составили и утвердили настоящий Отчет о выполнении поручения (Акт оказанных услуг, далее - Акт) № _____ за период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ года (далее – Отчетный период):

1. Коммерческий представитель оказал следующие услуги (выполнил следующие поручения):

№ п/п	Наименование оказанной услуги/выполненного поручения	Объем оказанных услуг/выполненных поручений, в шт.	Вознаграждение Коммерческого представителя, в руб. (без НДС)	НДС*, руб.
1.1.	Заключено Абонентских договоров в Отчетном периоде			
1.2.	Вознаграждение за заключение Абонентских договоров в периодах, предшествующих Отчетному			
1.3.	Оказано дополнительных Услуг в Отчетном периоде			
1.4.	Выполнены условия и/или поручения, определенные Дополнительным соглашением № _____ от «__» _____ 20__ г. к Договору			
Общая сумма вознаграждения Коммерческого представителя составляет				

* - НДС по ставке, подлежащей применению в соответствии с действующим законодательством РФ (далее по тексту Акта – НДС).

Общая сумма вознаграждения Коммерческого представителя составляет _____ руб. (_____), кроме того НДС _____ руб. (_____).

2. Согласно разделу 8 Договора сумма штрафов и убытков, в соответствии с актами, с которым Коммерческий представитель ознакомлен и согласен, составила:

№ п/п	Описание	Пункт Договора	Сумма штрафа, руб.	Пункт Договора	Сумма убытков, руб.
	Акт о выявленных нарушениях № _____ от _____				
	Акт о выявленных нарушениях № _____ от _____				
	Акт о выявленных нарушениях № _____ от _____				
	Итого	X		X	

ИТОГО сумма штрафов за выявленные нарушения по всем указанным в настоящем пункте Актам о выявленных нарушениях, подлежащая уплате Коммерческим представителем МТС, составляет _____ руб. (_____).

ИТОГО сумма убытков, причиненных Коммерческим представителем МТС в связи с ненадлежащим исполнением Договора, по всем указанным в настоящем пункте Актам о выявленных нарушениях составила, подлежащая уплате Коммерческим представителем МТС, составляет _____ (руб.) (_____).

3. Задолженность Коммерческого представителя перед МТС за отгруженные в рамках настоящего Договора Комплекты по л/с _____ по состоянию на _____ 20__ г. составляет _____ руб., в т.ч. НДС _____ руб.

4. В соответствии с п 8.18 Договора провести зачет требований на выплату убытков и штрафов, указанных в п. 2 настоящего Акта, а также задолженности согласно п.3 настоящего Акта из рассчитанной в Отчетном периоде суммы вознаграждения на общую сумму _____ (_____) рублей, в частности:

- в счет погашения задолженности по выплате штрафов за выявленные нарушения, подлежащая уплате Коммерческим представителем МТС, в сумме _____ руб. (_____);

- в счет погашения задолженности по выплате суммы убытков, причиненных Коммерческим представителем МТС в связи с ненадлежащим исполнением Договора, в сумме _____ (руб.) (_____);

- в счет погашения задолженности Коммерческого представителя перед МТС за отгруженные в рамках настоящего Договора Комплекты в сумме _____ руб. (_____).

Итоговая сумма, подлежащая выплате со стороны _____ в адрес _____ с _____ учетом _____ всех _____ пунктов _____ настоящего Акта, составляет _____ (_____) рублей.

В случае, если суммы вознаграждения за указанный Отчетный период недостаточно для зачета сумм штрафов и убытков, указанных в п.2 настоящего Акта, а также суммы, указанной в п. 3 настоящего Акта, денежное обязательство Коммерческого представителя в размере _____ (_____) руб., указанное в настоящем пункте, подлежит зачету в счет исполнения обязательств МТС по выплате вознаграждения Коммерческого представителя в будущих периодах.

от МТС:

от Коммерческого представителя:

М.П.

М.П.

Приложение № 7
к Договору коммерческого представительства
№ D200262543-01 от 19.08.2020 г.

Размер и порядок выплаты вознаграждения Коммерческому представителю

Термины и определения

Для целей настоящего Приложения Стороны согласовали и договорились использовать следующие определения:

Стоимость первоначального объема услуг – стоимость объема услуг связи (без учета НДС), в отношении которого у Абонента, заключившего Абонентский договор, существует право требования в рамках Первоначального баланса.

Оплаченные начисления Абонента - стоимость услуг связи (без учета НДС), оказанных Абоненту и оплаченных в рамках права требования, возникшего в связи с внесением денежных средств на лицевой счет Абонента, а также за счет Кэшбэка, за вычетом стоимости услуг, указанных в п. 2.5 настоящего Приложения.

Сервис «МТС Cashback» – это программа лояльности МТС для физических лиц, реализуемая в соответствии с правилами Сервиса «МТС Cashback» (cashback.mts.ru).

Кэшбэк или Cashback – скидка на Услуги, предоставляемая в соответствии с правилами Сервиса «МТС Cashback», Кэшбэк не является денежными средствами, средствами платежа или каким-либо видом валюты или ценной бумаги.

1. Размер и порядок выплаты вознаграждения Коммерческому представителю

1.1. Размер вознаграждения за заключение одного Абонентского договора, в том числе в связи с распространением Комплектов, определяется как меньшая из двух величин, рассчитанных в соответствии с п/п. а) и б) настоящего пункта Приложения:

а) Процент от суммы Оплаченных начислений Абонента по заключенному с ним Абонентскому договору, определяемый в соответствии с таблицей в настоящем пп. для соответствующей группы тарифных планов, в период в течение 9 (девяти) календарных месяцев, начиная с месяца Регистрации Абонентского договора, включительно (Срок сопровождения), но не менее 10 (Десяти) копеек (без учета НДС).

В отношении Абонентских договоров, заключенных на условиях тарифного плана «Для устройств», указанная выше сумма увеличивается на сумму, рассчитываемую как процент от стоимости услуг, оказанных Абоненту в рамках права требования, возникшего в рамках Первоначального баланса, определяемый в соответствии с таблицей в настоящем п.п. для группы тарифных планов, в которую входит тарифный план «Для устройств» в течение Срока сопровождения, за вычетом стоимости услуг, указанных в п. 2.5 настоящего Приложения.

Название группы тарифных планов	Процент от суммы Оплаченных начислений Абонента
Препейд	30%
Супер МТС	35%
Smart Start	40%
Smart Heavy	45%
DATA	40%

В отношении Абонентских договоров, заключенных на условиях любых тарифных планов, кроме тарифного плана «Для устройств» в случае, если Оплаченные начисления Абонента по заключенному с ним Абонентскому договору в каком-либо из 9 (деяти) месяцев Срока сопровождения превысят Стоимость первоначального объема услуг, при расчёте вознаграждения за соответствующий Срок сопровождения сумма, рассчитанная согласно абзацу 1 п.п. а) п. 1.1 настоящего Приложения, по каждому такому Абонентскому договору увеличивается на процент установленный для соответствующей группы тарифных планов, от стоимости услуг (без учета НДС), оказанных Абоненту в рамках права требования, возникшего в рамках Первоначального баланса, за вычетом стоимости услуг, указанных в п. 2.5 настоящего Приложения.

б) размер (ставка) вознаграждения за заключение одного Абонентского договора, в том числе в связи с распространением Комплектов, для каждой группы тарифных планов:

Название группы тарифных планов	Ставка вознаграждения (руб. без НДС)
Препейд	300
Супер МТС	580
Smart Start	610
Smart Heavy	660
DATA	610

Стороны договорились, что ставка вознаграждения за заключение Абонентского договора может быть установлена или изменена МТС в одностороннем порядке в соответствии с п. 4.3 Договора.

Положения настоящего пункта применяются в том числе и для расчета вознаграждения Коммерческого представителя за заключение Абонентского договора в связи с распространением Дата-комплектов.

1.2. Стороны согласовали следующий порядок выплаты вознаграждения за заключение Абонентского договора, рассчитанного в соответствии с п. 1.1 настоящего Приложения:

- в месяце, следующем за месяцем Регистрации Абонентского договора, вознаграждение выплачивается в размере 10 (Десяти) копеек (Первая часть вознаграждения). Указанная часть вознаграждения выплачивается при отсутствии оснований для выплаты вознаграждения в ином размере согласно условиям настоящего Приложения.

- за месяц, в котором имеются Оплаченные начисления Абонента по Абонентскому договору, вознаграждение выплачивается в размере %, установленного для каждой группы тарифных планов в соответствии с п.п. а) п. 1.1 настоящего Приложения, от величины Оплаченных начислений Абонента в таком месяце. При этом величина Оплаченных начислений Абонента, учтенных при определении размера вознаграждения в предыдущих месяцах, во внимание не принимается;

- в отношении Абонентских договоров, заключенных на условиях любых тарифных планов, кроме тарифного плана «Для устройств», за месяц, в котором Оплаченные начисления Абонента по Абонентскому договору накопительным итогом превысят Стоимость первоначального объема услуг, вознаграждение, рассчитанное в соответствии с предыдущим абзацем увеличивается на процент, установленный для соответствующей группы тарифных планов, от стоимости услуг (без учета НДС), оказанных Абоненту в рамках права требования, возникшего в рамках Первоначального баланса, за вычетом стоимости услуг, указанных в п. 2.5 настоящего Приложения. Выплата части вознаграждения, предусмотренной настоящим абзацем, осуществляется единовременно в отношении каждого такого Абонентского договора.

- в отношении Абонентских договоров, заключенных на условиях тарифного плана «Для устройств», за месяц, в котором Абоненту оказаны услуги в рамках права требования,

возникшего в рамках Первоначального баланса, вознаграждение выплачивается в размере %, установленного для соответствующей тарифному плану «Для устройств» группы тарифных планов согласно пп. а) п. 1.1 настоящего Приложения. При этом стоимость услуг, оказанных Абоненту в рамках права требования возникшего в рамках Первоначального баланса, учтенная при определении размера вознаграждения в предыдущих Отчетных периодах, во внимание не принимается.

Первая часть вознаграждения за заключение Абонентского договора выплачивается в месяце, следующем за месяцем Регистрации Абонентского договора. Далее ежемесячная выплата вознаграждения осуществляется с учетом п.п. 1.2 настоящего Приложения. При этом общий размер выплаченного вознаграждения (за Абонентский договор) не может превышать применимую для расчета вознаграждения ставку, указанную в пп. б) п. 1.1 настоящего Приложения.

1.3. В срок до 15 числа месяца, следующего за каждым Отчетным периодом, МТС представляет Коммерческому представителю информацию о величине Оплаченных начислений Абонента и стоимости услуг (без учета НДС), оказанных Абоненту в рамках права требования, возникшего в рамках Первоначального баланса за такой Отчетный период. Информация предоставляется на основании данных электронной базы МТС в отношении Абонентских договоров, Регистрация которых осуществлена Коммерческим представителем и для которых указанный Отчетный период входит в Срок сопровождения.

Стороны договорились, что указанная в настоящем пункте Приложения информация, является надлежащей, достоверной и достаточной для расчета, причитающегося Коммерческому представителю вознаграждения за выполнение предусмотренного Договором поручения. Факт предоставления МТС данной информации не является основанием для выплаты вознаграждения Коммерческому представителю.

1.4. До 20-ого (Двадцатого) числа месяца, следующего за каждым Отчетным периодом, Коммерческий представитель направляет в МТС подписанные со своей стороны отчет о выполнении поручения, составленный по форме Приложения № 6 к Договору (далее – Отчет), счет на оплату и счет-фактуру.

1.5. Стороны согласовали следующий порядок утверждения Отчета:

1.5.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Отчета МТС осуществляет проверку содержащейся в нем информации. При наличии у МТС возражений к Отчету МТС направляет Коммерческому представителю замечания с приложением подтверждающих документов.

1.5.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения возражений МТС в соответствии с п. 1.5.1 настоящего Приложения Коммерческий представитель обязуется подготовить и представить в МТС исправленный с учетом замечаний Отчет с приложением корректных счета и счета-фактуры.

1.5.3. При отсутствии замечаний к Отчету МТС в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его получения утверждает Отчет и один подписанный экземпляр направляет Коммерческому представителю.

1.5.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты утверждения Отчета МТС перечисляет на расчетный счет Коммерческого представителя указанную в Отчете сумму вознаграждения.

Для целей бухгалтерского учета отчет о выполнении поручения является актом оказанных услуг.

1.6. Если в период Срока сопровождения установлен факт, что Абонентский договор не соответствует любому из следующих требований (далее при совместном упоминании – Требования):

- 1) Абонентский договор заключен с соблюдением всех требований к письменной форме договора и заполнению, указанных в п. 1.1 Приложения № 2 к Договору;
- 2) Абонентский договор, заключенный на бумажном носителе передан на хранение в Архив в соответствии с Приложением №3 к Договору, Абонентский договор, заключенный в электронном виде, передан в Архив в соответствии с Приложением №2 к Договору;
- 3) Абонентский договор не является Фиктивным договором (п. 1.22 Договора).

То расчет и выплата вознаграждения по Абонентскому договору, несоответствующего Требованиям, начиная с Отчетного периода, в котором выявлено несоответствие Абонентского договора Требованиям, не осуществляется.

Положения настоящего пункта в равной степени применяются ко всем Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем, в том числе в связи с распространением Комплектов в соответствии с Приложением № 1 Договора.

2. Прочие положения

2.1. Стоимость Услуг, предоставленных МТС Абоненту в качестве скидки либо оплаченных за счет предоставленной МТС скидки (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Приложением), не учитывается при определении размера вознаграждения Коммерческого представителя.

2.2. Если действие Абонентского договора прекращается до истечения Срока сопровождения, то периодом, за который определяются Оплаченные начисления Абонента и стоимость услуг (без учета НДС), оказанных Абоненту в рамках права требования, возникшего в рамках Первоначального баланса, считается фактический срок действия указанного Абонентского договора.

Если по Абонентскому договору происходит переход на тарифный план «Базовый» (любую из его модификаций) до истечения Срока сопровождения, то периодом, за который определяются Оплаченные начисления Абонента и стоимость услуг (без учета НДС), оказанных Абоненту в рамках права требования, возникшего в рамках Первоначального баланса, считается период с месяца Регистрации Абонентского договора до первого числа календарного месяца, в котором произошел переход на тарифный план «Базовый» (любую из его модификаций).

2.3. Вознаграждение, исчисленное в соответствии с условиями настоящего Приложения, указано без учета НДС.

2.4. Все расходы Коммерческого представителя, понесенные в связи с исполнением предусмотренного Договором поручения, включены в вознаграждение Коммерческого представителя.

2.5. При определении величины Оплаченных начислений Абонента и стоимости услуг (без учета НДС), оказанных Абоненту в рамках права требования, возникшего в рамках Первоначального баланса для целей расчета вознаграждения Коммерческого представителя не учитываются Оплаченные начисления Абонента и стоимость услуг (без учета НДС), оказанных Абоненту в рамках права требования, возникшего в рамках Первоначального баланса:

2.5.1 За услуги и опции Групп услуг и опций №1, №3, №4, №5;

2.5.2 За услуги связи, оказанные абонентам в роуминге (Под роумингом понимается предоставляемая Оператором возможность получения услуг с применением указанной в Абонентском договоре SIM-карты при нахождении Абонента в сети связи другого оператора с которым у Абонента договор на оказание услуг связи не заключен);

2.5.3 85 % Оплаченных начислений Абонента и стоимости услуг (без учета НДС), оказанных Абоненту в рамках права требования, возникшего в рамках Первоначального баланса за услуги и опции Группы услуг и опций № 2.

2.6. В случае если Регистрация Абонентского договора произошла позднее даты снятия первоначальной блокировки (совершения Абонентом любого активного действия с использованием SIM-карты), то для целей расчета вознаграждения в соответствии с порядком, предусмотренным п/п. а) п. 1.1 настоящего Приложения, не учитываются Оплаченные начисления и стоимость услуг (без учета НДС), оказанных Абоненту в рамках права требования, возникшего в рамках Первоначального баланса за период отсутствия сведений об Абоненте в электронной базе данных МТС, но учитываются Оплаченные начисления и стоимость услуг (без учета НДС), оказанных Абоненту в рамках права требования, возникшего в рамках Первоначального баланса, за вычетом стоимости услуг,

указанных в п. 2.5 настоящего Приложения в течение месяца, предшествующего месяцу Регистрации Абонентского договора. При этом, для целей данного абзаца Срок сопровождения определяется как 9 (девять) календарных месяцев, начиная с месяца снятия первоначальной блокировки по данному Абонентскому договору.

2.7. Права и обязанности Сторон в рамках настоящего Приложения возникают только в отношении Абонентских договоров, заключенных Коммерческим представителем в связи с распространением тех Комплектов, которые одновременно отвечают следующим условиям:

а) были получены Коммерческим представителем от МТС согласно п. 1.1 Приложения № 1 к Договору;

б) на момент передачи Комплекта приобретателю предельный срок первого использования SIM-карты, входящей в Комплект, не истек;

в) на момент передачи Комплекта приобретателю Договор не прекратил свое действие

2.8. Для целей настоящего Приложения тарифный план и его условия (за исключением размера Первоначального баланса) определяется по состоянию на момент Регистрации Абонентского договора, в случае, если Регистрация Абонентского договора произошла ранее даты снятия первоначальной блокировки. Для всех остальных случаев тарифный план и его условия (за исключением размера Первоначального баланса) определяется по состоянию на 23:59:59 даты снятия первоначальной блокировки. Размер первоначального баланса для целей настоящего приложения определяется по состоянию на момент передачи Комплекта Коммерческому представителю и указывается в товарной накладной. По соглашению Сторон может быть установлен иной порядок определения тарифного плана и его условий.

2.9. Стороны договорились, что для целей настоящего Приложения проверка соответствия Абонентских договоров Требованиям осуществляется в порядке, предусмотренном Приложением № 4 к Договору.

Требования к Торговым точкам Коммерческого представителя. Товарные матрицы

1. Термины и определения:

1.1. **Проверка знаний** - проведение обучения и проверки уровня знания Продавцов Торговых точек продуктов и Услуг МТС, установленных Товарной матрицей, действующей на момент проведения проверки знаний в Торговой точке. Обучение и проверку уровня знаний проводит МТС или Коммерческий представитель.

1.2. **Товарная матрица** – документ, содержащий перечень требований МТС к наличию на Торговой точке обязательного набора SIM-карт, Комплектов, рекламных материалов, перечень ключевых продуктов и услуг, условия и особенности которых должны знать Продавцы торговых точек. Товарная матрица составляется МТС по форме, установленной Приложением №1 к настоящему Приложению.

2. Обязанности Коммерческого представителя

Коммерческий представитель обязан:

2.1. В течение срока действия Договора обеспечивать наличие на Торговых точках всего ассортимента продуктов и материалов, указанных в предоставляемых МТС Товарных матрицах. Коммерческий представитель несет данную обязанность в части, обеспеченной со стороны МТС в соответствующем периоде.

2.2. Обеспечивать уровень знаний Продавцов торговых точек, гарантирующий качественное выполнение Коммерческим представителем обязанностей по Договору. При этом к исполнению обязанностей Коммерческого представителя по Договору могут быть допущены только Продавцы торговых точек, прошедшие Проверку знаний

2.3. Обеспечить нахождение на Торговой точке минимум одного Продавца торговой точки, прошедшего Проверку знаний

2.4. Выполнять функции коммерческого представителя по Договору исключительно на Торговых точках, зарегистрированных и оформленных в соответствии с настоящим Приложением, соответствующих требованиям к Торговым точкам, содержащимся в настоящем Приложении.

2.5. Принимать участие в Проверке знаний Продавцов торговых точек, проводимой МТС. Организовать по первому требованию МТС проведение Проверки знаний Продавцов торговых точек комиссией, состав которой утверждается МТС.

2.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ в Торговые точки уполномоченных МТС лиц с целью осуществления фотосъемки, проверки или устранения выявленных недостатков по наружному и внутреннему оформлению Торговых точек, размещению рекламной продукции, проведению Проверки знаний, обучения, а также выполнению иных требований, предъявляемых МТС к Торговым точкам Коммерческого представителя.

2.7. Обеспечивать в установленные МТС сроки устранение обнаруженных неудовлетворительных результатов соответствия Торговых точек Товарным матрицам и настоящему Приложению, а также неудовлетворительных результатов Проверки знаний Продавцов торговых точек, выявленных МТС в ходе проверок Торговых точек.

2.8. По запросу МТС предоставлять списки Продавцов Торговых точек для составления графиков обучения и Проверки знаний.

2.9. В трехдневный срок письменно сообщать в МТС об изменении статуса Торговых точек (открытие, закрытие точек и прочих параметров точек).

3. Обязанности МТС

МТС обязано:

3.1. Направлять Коммерческому представителю Товарные матрицы не позднее 25 числа каждого месяца. При не поступлении от МТС Товарной матрицы в указанный срок, актуальной считается действующая в текущий момент времени Товарная матрица.

3.2. Оказывать помощь в обучении персонала Коммерческого представителя операциям, связанным с выполнением Коммерческим представителем обязанностей по Договору.

4. Права МТС

МТС вправе:

4.1. Проводить Проверку знаний Продавцов Торговых точек в любой момент времени любыми законными способами без предварительного уведомления Коммерческого представителя. В случае неудовлетворительных результатов Проверки знаний МТС вправе назначить повторное обучение и Проверку знаний.

4.2. Принимать участие в Проверке знаний, проводимой Коммерческим представителем;

4.3. Оформлять результаты проверки уровня знаний Продавцов Торговых точек, а также результаты проверки Торговых точек в форме актов, предусмотренных Приложением № 2 к настоящему Приложению.

4.4. Снимать с регистрации Торговые точки, не отвечающие любому из требований, изложенных в настоящем Приложении, путем направления соответствующего уведомления Коммерческому представителю посредством факсимильного или иного вида связи (с подтверждением факта его отправления) по адресу/ номеру, указанному в разделе 13 настоящего Договора.

5. Требования к вновь открывающимся Торговым точкам

5.1. Заявление на открытие Торговой точки предоставляется Коммерческим представителем по форме, приведенной в Приложении №3 к настоящему Приложению. Если Торговая точка размещается в торговом центре или в иных зданиях, имеющих собственное название (например: гостиница «Москва», торговый центр «Москва», кинотеатр «Москва»), указание таких торговых центров и их названий обязательно.

5.2. Коммерческий представитель вправе использовать интернет-ресурс (интернет-магазин) в целях последующего заключения Абонентских договоров от имени МТС, при этом Коммерческий представитель обязан зарегистрировать его как самостоятельную Торговую точку с соблюдением специальных требований, оговоренных в настоящем Приложении.

6. Требования к оформлению Торговых точек

6.1. Торговая точка должна соответствовать следующим требованиям:

6.1.1. Наружное оформление Торговой точки должно быть таким, чтобы клиент мог однозначно и определенно понять, что в данном месте предлагаются Услуги МТС. Обязательно:

а) согласование изображения Товарного знака МТС, размещаемого на рекламных носителях, с МТС с целью оценки соответствия требованиям текущего брендбука;

б) размещение предварительно согласованной с МТС наружной рекламы, содержащей Товарный знак МТС (на вывеске, штендере, световом коробе, панель-кронштейне, указателе, растяжке и т.п.)

в) при размещении логотипов других операторов связи должно соблюдаться рекомендуемое расположение Товарных знаков МТС:

- при вертикальном расположении логотипов операторов связи на элементах наружной рекламы – первый сверху;
- при горизонтальном расположении логотипов операторов связи на элементах наружной рекламы – первый слева.

6.2. Отсутствие Товарного знака МТС во внешнем оформлении допускается исключительно по одной из следующих причин:

6.2.1. официально вынесенный запрет органа местного самоуправления населенного пункта или уполномоченного органа государственной власти на размещение наружной рекламы на здании или сооружении;

6.2.2. официально вынесенный запрет владельца помещения, в котором расположена Торговая точка, на размещение элементов наружного оформления;

6.2.3. отсутствие возможности размещения наружной рекламы в связи с конструктивными и архитектурными особенностями здания.

6.3. При оформлении Торговых точек, включая элементы наружной и внутренней рекламы, а также при размещении рекламно-информационных материалов, Коммерческий представитель обязуется соблюдать паритет в оформлении и количестве рекламного оборудования МТС в сравнении с элементами визуализации других операторов связи.

Под паритетом в оформлении и количестве рекламного оборудования понимается равное количество экземпляров аналогичных типов, размеров (форматов) рекламного оборудования и расположение их в равнозначных зонах внимания покупателей Торговой точки.

6.4. Если Торговая точка размещена на территории торгового центра (ТЦ), ее наружное оформление должно соответствовать требованиям арендодателя и не противоречить требованиям МТС в части п. 6.1, 6.2 настоящего Приложения.

6.5. Торговая точка должна соответствовать требованиям п. 1.1 Ст. 44 Федерального закона № 126-ФЗ от 07.07.2003 г. «О связи».

6.5.1. Помещение, используемое в качестве Торговой точки, должно:

- быть качественно отремонтировано;
- соответствовать требованиям технических регламентов безопасной эксплуатации объектов (электробезопасности), санитарно-эпидемиологической безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности.

6.6. В помещении в обязательном порядке в любой момент времени должно быть размещено:

- название юридического лица;
- актуальная карта зоны радиопокрытия МТС;
- все продуктовые предложения МТС, либо их муляжи в соответствии с текущими Товарными матрицами;
- элементы визуализации Торговой точки в соответствии с текущими Товарными матрицами;
- полиграфия МТС (буклеты, листовки, плакаты, постеры и пр. рекламные носители) в соответствии с текущими Товарными матрицами и в количестве, необходимом для удовлетворения потребности покупателей;
- брендированное рекламное оборудование МТС в соответствии с Товарными матрицами (стойки, лифлетницы, тейбл-тенты и т.п.), позволяющее размещать полиграфическую продукцию МТС;
- POS-материалы МТС обособленно от материалов других операторов (вобблеры, шелфтокеры, мобайлы, флаги, стопперы, демонстраторы и т.д.).

6.7. Продукция МТС рекламного характера, кроме наружной рекламы, предоставляется МТС, если Договором не предусмотрено иное.

6.8. Коммерческий представитель обязуется предоставить место для размещения рекламной продукции, а также следить за сохранностью рекламных конструкций, переданных МТС Коммерческому представителю (Субдилеру) и наличием на Торговой точке только актуальных рекламных материалов по акциям, услугам и товарным предложениям МТС в соответствии с текущими Товарными матрицами.

6.9. Коммерческий представитель обязуется не препятствовать проведению оценки уровня знаний по продуктовым предложениям МТС персонала сотрудниками МТС.

7. Требования к оформлению интернет-магазина

При регистрации интернет-магазина в качестве Торговой точки должны быть выполнены следующие условия:

7.1. На сайте должна быть размещена информация о предприятии, осуществляющем заключение Абонентских договоров, с обязательным указанием его юридического и фактического адреса, реквизитов и телефонов.

7.2. Дизайн сайта Интернет-магазина коммерческого представителя не должен вызывать у пользователя ощущение / впечатление, что он находится на корпоративном сайте МТС www.mts.ru или в Интернет-магазине МТС www.shop.mts.ru.

7.3. МТС оставляет за собой право в одностороннем порядке потребовать изменить дизайн сайт Интернет-магазина Коммерческого представителя.

7.4. Реклама продуктов и услуг МТС на интернет ресурсе должна быть согласована с МТС.

7.5. На сайте Коммерческого представителя должен быть размещен баннер МТС со ссылкой на главную страницу www.mts.ru, который располагается в удобном и читаемом месте страницы.

7.6. На сайте Коммерческого представителя размещается полная информация (ссылки на соответствующие разделы www.mts.ru):

- по тарифам, зоне радиопокрытия МТС;
- о роуминге;
- об услугах, предоставляемых МТС (Мобильный интернет, Личный Кабинет, Мой МТС, SMS, MMS и другие услуги);
- описание способов пополнения счета.

8. Порядок регистрации и снятия с регистрации Торговых точек

8.1. На момент регистрации Торговой точки должны быть представлены следующие документы:

- Заявление на открытие Торговой точки, составляемое по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Приложению;
- договор между Коммерческим представителем и Субдилером (при наличии);
- согласованный с МТС макет наружной рекламы (макеты размещения логотипа МТС на всех видах наружных рекламных носителей, эскиз размещения наружных рекламных конструкций на фасаде Торговой точки/здания).

8.2. Коммерческий представитель гарантирует, что все предъявленные им к регистрации в соответствии с настоящим Приложением Торговые точки соответствуют требованиям, изложенным в разделах 5, 6 и 7 настоящего Приложения. Перед осуществлением регистрации точки Продавцы торговой точки Коммерческого представителя должны пройти обучение и Проверку знаний.

8.3. МТС проверяет наличие всех документов, указанных в п. 8.1 настоящего Приложения. По факту проверки предоставленных документов, при условии наличия

обученного и прошедшего Проверку знаний персонала Торговой точке присваивается уникальный код, а информация о Торговой точке вносится в реестр Торговых точек, который составляется в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Приложению, после чего Торговая точка считается зарегистрированной.

8.4. Присвоенный Торговой точке уникальный код, результат согласования макетов размещения логотипа МТС на наружных рекламных носителях и согласование эскиза размещения наружной рекламы на фасаде Торговой точки/здания фиксируются в представленном Коммерческим представителем Заявлении на открытие Торговой точки.

8.5. Если в ходе регистрации Торговых точек обнаружены нарушения или не полное выполнение вышеуказанных требований, повторная подача Заявления возможна после устранения выявленных недостатков, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней после проверки, при этом заключение Абонентских договоров от имени МТС и реализация Комплектов на данной Торговой точке категорически запрещается.

8.6. В целях проверки надлежащего выполнения Коммерческим представителем содержащихся в п. 8.2 настоящего Приложения гарантий МТС, наряду с реализацией предоставленного ему п. 4.1 настоящего Договора права, вправе в любой момент запросить у Коммерческого представителя копии правоустанавливающих документов на Торговые точки (договор аренды, свидетельство о праве собственности). Надлежащим образом заверенные копии таких документов должны быть представлены Коммерческим представителем МТС в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения от МТС соответствующего запроса.

8.7. В случае прекращения работы Торговой точки Коммерческий представитель обязан за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты закрытия уведомить об этом МТС, подав Заявление на снятие с регистрации данной Торговой точки. После подачи Заявления на снятие с регистрации Торговой точки данная Торговая точка исключается из реестра Торговых точек Коммерческого представителя.

8.8. В случае неисполнения либо неполного (ненадлежащего) исполнения требований Договора на Торговой точке Коммерческого представителя МТС вправе снимать с регистрации Торговые точки, на которых выявлены данные нарушения, о чем обязуется проинформировать Коммерческого представителя в письменной форме не менее чем за 1 (один) рабочий день до снятия Торговой точки с регистрации.

8.9. В случае выявления фактов нарушения разделов 5 и 6 настоящего Приложения, МТС вправе письменно уведомить Коммерческого представителя о необходимости устранения данных нарушений и, в случае их не устранения в указанный в уведомлении период, снять с регистрации данную Торговую точку либо взыскать штраф в соответствии с п. 8.14 Договора.

8.10. В случае предоставления Абоненту недостоверной информации персоналом Коммерческого представителя, вызвавшей однократную претензию по отношению к МТС, персонал данной Торговой точки направляется Коммерческим представителем на повторное обучение и Проверку знаний по требованию МТС, а заключение Абонентских договоров и реализация Комплектов на ней приостанавливается до момента подтверждения факта прохождения обучения и прохождения повторной Проверки знаний Продавцов Торговой точки.

8.11. В случае неоднократного предоставления Абоненту недостоверной информации персоналом Коммерческого представителя, вызвавшей множественные претензии по отношению к МТС, данная Торговая точка может быть снята с регистрации.

Приложение №1
К Приложению № 8
к Договору коммерческого представительства
№ D200262543-01 от 19.08.2020 г.

г. _____

«__» _____ 20__ г

ТОВАРНАЯ МАТРИЦА МТС НА ПЕРИОД С __.__.20__ г по __.__.20__ г.

Обязательные предложения, необходимые к наличию на всех Торговых точках Коммерческого представителя:	
1.	Тарифный план1
2.	Тарифный план2
3.	Тарифный план3
4.	И т.д.
Обязательные элементы визуализации, необходимые к наличию на всех Торговых точках Коммерческого представителя:	
1.	Плакат «Название»
2.	Листовка «Название»
3.	Буклет «Название»
4.	Стикер «Название»
5.	И т.д.
Перечень продуктов и услуг, знание особенностей которых у продавцов всех Торговых точек должно соответствовать требованиям МТС:	
1.	Тарифный план1
2.	Тарифный план2
3.	Тарифный план3
4.	Услуга1
5.	И т.д.

МТС вправе инициировать изменения к настоящей Товарной матрице до истечения согласованного перечня требований и срока их исполнения путем подписания дополнительной версии Товарной матрицы.

от МТС:

_____/_____
М.П.

Приложение № 2
К Приложению № 8
к Договору коммерческого представительства
№ D200262543-01 от 19.08.2020 г.

г. _____

«__» _____ 20__г

АКТ ПРОВЕРКИ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ (ТТ)

Регион					Тип проверки: ☐ Первичная ☐ Повторная
Дата проверки ТТ					
ФИО проверяющего					
Код ТТ/Адрес ТТ Коммерческого представителя					
Наименование контрольных позиций	Соответствие текущим условиям Приложения 8 к Договору		Причина несоответствия (указать подробно в соответствующем столбце)		Сроки устранения несоответствия
	Соответствует	Не соответствует	Со стороны Коммерческого представителя	Со стороны МТС	
1					
2					
3					

С выявленными несоответствиями ознакомлен / согласен

_____ / _____ /

должность подпись ф.и.о.

Проверку произвел:

_____ / _____ / _____

должность подпись ф.и.о.

Комментарий _____ ПАО «МТС» в _____: прошу устранить
выявленные несоответствия условиям Приложения № 8 к Договору № _____ от _____ в
срок _____ до _____.

/ _____ /

должность подпись Ф.И.О.

*Акт подписывается в 2 экземплярах. Один хранится в МТС, второй передается
Коммерческому представителю.*

Приложение №3
К Приложению № 8
к Договору коммерческого представительства
№ D200262543-01 от 19.08.2020 г.

В филиал ПАО «МТС» в _____
от _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу согласовать Торговую точку для исполнения обязанностей Коммерческого представителя по Договору коммерческого представительства № _____ от _____.20____ г., заключенному между ПАО «МТС» и _____.

Данные предоставляемые Коммерческим представителем			
Принадлежность Торговой точки	Собственная ☐ Субдильерская ☐		
Коммерческий Представитель	Коммерческий представитель <u> </u> Субдильер <u> </u>		
Контактное лицо Коммерческого представителя			
Номер телефона контактного лица Коммерческого представителя			
Предполагаемая дата регистрации Торговой точки			
Описание месторасположения Торговой точки			
Регион			
Населенный пункт			
Тип населенного пункта	☐ г – город ☐ пгт — посёлок городского типа ☐ рп – рабочий поселок ☐ кп — курортный посёлок ☐ п п посёлок сельского типа или поселок при ж/д станции ☐ с — село ☐ д — деревня ☐ жд ст — железнодорожная станция ☐ платф – платформа ☐ клх — колхоз ☐ свх — совхоз ☐ к — кишлак ☐ пс — поселковый совет ☐ с — сельсовет ☐ л — волость ☐ м — местечко ☐ сл — слобода ☐ ст — станция ☐ х — хутор ☐ о - оба (Туркмения) ☐ ген - генешлик (Туркмения) ☐ д/б - дайхан бирлешик (Туркмения) ☐ а - аул ☐ ст-ца - станица ☐ у — улус		

р-н нас.пункта <i>Ставится только название самого района (без р-он, район, р и т.д.)</i>	
Станция метро	
Тип улицы	☐ ш. – шоссе ☐ ул. – улица ☐ б-р – бульвар ☐ пр-кт – проспект ☐ пр-д – проезд ☐ пер. – переулок ☐ пер. – переулок ☐ пер. – переулок ☐ наб. – набережная ☐ туп. – тупик ☐ мкр. – микрорайон ☐ кв-л – квартал ☐ пл. – площадь ☐ тракт – тракт ☐ км – километр ☐ уч-к – участок ☐ сп-к – спуск ☐ перекресток – перекресток улиц ☐ остановка – остановка транспорта
Название улицы	
№ дома	
корпус/строение	
Дополнительное описание месторасположения Торговой точки	
ИНН	
Категория Торговой точки	На точке будет возможность подключения услуг ☐ МБ ☐ СТБ ☐ ШПД мобильная связь спутниковое телевидение проводной интернет ☐ Фин ☐ B2B ТТ с продажей финансовых продуктов ТТ с продажей корпоративных продуктов (без выделенного сотрудника ОРКК)
Тип Торговой точки 3	☐ Профиль (Основное направление продажи GSM оборудования) ☐ Непрофиль (ТТ не продаёт GSM оборудование) ☐ ОПС1 (Городские ОПС) ☐ ОПС2 (Областные ОПС с населением более 500 человек) ☐ ОПС3 (Областные ОПС с населением мене 500 человек)
Внутренний код Торговой точки Коммерческого представителя (при наличии)	
Торговая марка	
Формат торговли	☐ Маржа ☐ Коммисия Доход от продажи SIM, за счёт Торговая точка субдилера/дилера, работающего по разницы между отпускной ценой договору КП с Дилером/МТС (Схема RS) и себестоимостью SIM.
Тип витрины	☐ Открытая (к товару можно подойти и потрогать) ☐ Закрытая (витрина со стеклом или торговля через прилавок) ☐ Смешанная (в точке присутствуют как закрытые, так и открытые витрины)

Площадь торгового зала (м2)	
Количество касс	
Сервис (оказание услуг)	☐ on-line ☐ off-line ☐ нет
Режим работы Торговой точки	

от Коммерческого представителя:

_____/_____/_____
М.П.

Приложение № 4
К Приложению № 8
к Договору коммерческого представительства
№ D200262543-01 от 19.08.2020 г.

Реестр Торговых точек

Регион	Населенный пункт	Адрес пункта продаж	Код Торговой точки	Статус Торговой точки	Коммерческий представитель	Субдильер	Торговая марка	E-mail Торговой точки (при наличии)

Коммерческий представитель
М.П.

1. Плановые показатели

1.1. Коммерческий представитель обязуется обеспечивать суммарное ежемесячное заключение Абонентских договоров в количестве не менее 10 (десяти) (План подключений). Иной План подключений может быть согласован Сторонами в соответствующих соглашениях.

ЗАЯВКА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Кому: ПАО «МТС»

От: _____ (наименование Коммерческого представителя)

г. _____

« » 20 г.

_____ (ОГРН.....), являясь Коммерческим представителем ПАО «МТС» согласно договора коммерческого представительства №от..... (далее – «Коммерческий представитель») просит ПАО «МТС» предоставить согласие на использование товарных знаков и/или находящихся на регистрации в Роспатенте в качестве товарных знаков словесных и изобразительных объектов и/или объектов авторских прав, согласно перечню ниже (далее - Товарные знаки МТС):

УКАЗАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Использование Товарных знаков МТС планируется путем их размещения:

- в рекламно-информационных материалах (указать перечень материалов, формат размещения)
- на интернет-сайтах _____ (указать адреса, перечень разделов сайтов, формат размещения)
- в оформлении Торговой точки в строгом соответствии с требованиями брендбука (переданного или находящегося по адресу _____).
- в сети Интернет в доменных именах _____

Макеты информационных/рекламных материалов приведены в приложении к настоящей заявке на использование Товарных знаков МТС

Срок использования Товарных знаков МТС с _____ по _____.

Территория использования: (Выбрать: Российская Федерация, конкретный округ либо субъект РФ, город, район в городе, адрес; в отношении интернет-сайтов – территория всего мира).

Коммерческий представитель обязуется не изменять Товарные знаки МТС, не использовать совместно с информацией, имеющей противоречивый, агрессивный и негативный характер, а также порочащей деловую репутацию.

от Коммерческого представителя:

М.П.

».

2. Изложить п. 1.25 Договора в следующей редакции:

«1.25. **Группа тарифных планов Smart Start** – группа тарифных планов, включающая в себя:

- тарифные планы Smart mini, «Тарифище», «МТС Новогодний»;
- тарифные планы, содержащие в названии словосочетание «Smart гостевой»;
- тарифные планы, содержащие в названии словосочетание «МТС Больше»;
- тарифные планы, содержащие в названии словосочетание «МТС 24»..».

3. Изложить п. 5.12 Договора в следующей редакции:

«5.12. Предоставлять в МТС сведения о сотрудниках, осуществляющих Регистрацию Абонентских договоров и Услуг в электронной базе МТС (Группа сотрудников КП), до предоставления таким сотрудникам доступа к Комплексу УРМД, а также заблаговременно извещать МТС об изменении списка таких сотрудников, их контактных телефонов и адресов электронной почты.

Группа сотрудников КП могут предоставлять аналогичные доступы к Комплексу УРМД другим сотрудникам Коммерческого представителя. При этом в случае изменения списка сотрудников, которым был предоставлен доступ Группой сотрудников КП (увольнение, прием на работу и т.п.), и/или контактных телефонов, адресов электронной почты сотрудников, Коммерческий представитель обязан в течении 3-х рабочих дней с момента изменения самостоятельно производить необходимые действия для актуализации списка указанных сотрудников/сведений о них.».

4. Изложить п. 8.14 Договора в следующей редакции:

«8.14. В случае заключения Абонентских договоров:

- на незарегистрированной Торговой точке, Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждое нарушение;
- на Торговой точке, не удовлетворяющей требованиям Приложения № 8, Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждое нарушение.».

5. Дополнить Договор п. 8.24 в следующей редакции:

«8.24. В случае нарушения порядка предоставления сведений о сотрудниках Коммерческого представителя, имеющих доступ к Комплексу УРМД, указанного в п. 5.12 настоящего Договора, МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый факт нарушения.».

6. Изложить п. 2.1.2 Приложения 4 к Договору в следующей редакции:

«2.1.2. Для вынесения МТС решения о признании Абонентского договора Фиктивным договором Стороны согласовали следующие критерии (доказательства) фиктивности, признаваемые достаточными:

- визуальное несовпадение подписи Абонента на Абонентском договоре, от заключения которого отказывается Абонент, с подписью на предъявляемых документах и на других признаваемых им Абонентских договорах (и заявлениях по признаваемым договорам), а также на заявлении о непричастности Абонента к Абонентскому договору;
- идентификационные данные Абонента в Абонентском договоре, от факта заключения которого отказывается Абонент, указаны не полностью или не корректно (т.е. отличаются от данных, указанных в паспорте; не совпадают с паспортными данными Абонента);
- наличие свидетельства о смерти Абонента, подтверждающего, что смерть Абонента наступила до заключения Абонентского договора;
- предоставление Абонентом доказательств невозможности оформления Абонентского договора в указанном месте в дату заключения Абонентского договора (командировка, госпитализация и т.п.);

- вступившее в силу решение суда, в котором делается вывод о том, что лицо, указанное в качестве Абонента, Абонентский договор не заключало;
- указанные в Абонентском договоре данные об Абоненте фактически не существуют (т.е. не принадлежат какому-либо реальному лицу). Основанием для применения этого критерия является, в т.ч., и полученный отрицательный результат проверки паспортных данных на государственных ресурсах (ЕСИА, СМЭВ, гос. услуги);
- для заключения Абонентского договора использованы паспортные данные (серия, номер), принадлежащие другому лицу;
- получение от правоохранительных органов РФ сведений о непричастности лица, указанного в качестве Абонента, к заключению Абонентского договора, а также сведений о массовом (более 10 шт.) использовании SIM-карт (распространенных Коммерческим представителем в составе Комплектов) фигурантами уголовных дел в сим-боксах (устройствах, которые применяются для одновременной работы трех и более SIM-карт) для организации шлюзов, регистрации аккаунтов и т.п. в преступных целях.

Решение о фиктивности Абонентского договора может оформляться МТС в виде заключения, составленного по форме Приложения 2 к настоящему Приложению и подписанного ответственным сотрудником МТС (далее – Заключение о фиктивности). Заключение о фиктивности прилагаются МТС к соответствующему Акту о нарушениях.

При этом Стороны договорились, что в случае возникновения между сторонами споров о фиктивности Абонентского договора, мнение МТС в отношении данного вопроса имеет приоритетное значение по сравнению с мнением Коммерческого представителя, в том числе для привлечения Коммерческого представителя к ответственности, пересчету и возврату вознаграждения, выплаченного Коммерческому представителю.».

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие:
 - в части п. 1 настоящего Соглашения - с 01 мая 2024 г.;
 - в части п. 2 настоящего Соглашения – с 23 мая 2024 г.;
 - в части п. 3 – 6 настоящего Соглашения – с 01 июля 2024 г.
8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

от МТС:

от Коммерческого представителя: